Rendered Layout Issue Screenshots

Actual Chromium screenshots captured directly from rendered .a4-page DOM elements; no reconstructed or schematic images are used.

Review aid only: a finding is not automatically a confirmed defect, and screenshots alone do not prove causality or resolution.

Source runs: 40612685291/default, 40612685291/ornaments

Deferred investigation: DOM page indexes 375 and 376 were deliberately excluded.

שבו נעשה מעשה הוא חלק מהמעשה והזמן הזה הוא קודש ולכן מי שעושה בזמן קודש התוצאה יוצאה מדבר קודש.

ששת ימים תעשה מלאכה – יחוד הזמן וייעודו שאינו משמש לרוב מטרות

וכן כתוב ששת ימים תעשה מלאכה, ומילת תעשה ללא יחס העושה כי זה במשמעות הזמן, ואחר כתב יהיה לכם קודש, כי עד עכשיו דבר במלאכות, וכיון שלא יעשה מלאכה בימים אלה ממילא יהיה זה היום אפשרות שתעשוהו אחד, וכל העושה בו, היינו ביום השביעי, מלאכה איזה שתהיה יומת, ומשום כך כתב כאן דין הבערה לחלק או ללאו יצאת, כי דיבר מיחוד הזמן וייעודו שאינו משמש לסוגים שונים של מטרות.

מנוחה ביחס לכלל המלאכות – העושה ינוח ומשמעות עשיית מלאכה שאינה לתכלית

ומנוחה הוא ביחס לכלל המלאכות שהיה לעשות שיהיה העולם מוכן, וביחס לעושה שנחשב מונח שהגיע למקומו והכל מוכן לו. וביחס לעושה, עשיית דבר מוגמר הדורש הרבה מיני מלאכות שונות תחשב לעבודה, כי לא תהיה בכל מלאכה לעצמה סיום, ועבודה היא עשייה למען דבר אחר. והיפך העבודה תהיה המנוחה שהגיע לתכליתו, וזהו שכתוב ויכל ה' ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שהגיעה המלאכה לתכלית בריאת העולם.

מנוחת שבת ביציאת מצרים – הפקעת עבדות אדם ע"י שביתת אדונו

והיפך הנה הוא העבד שאין גבול למלאכתו, כי הוא משמש לאדם כמוהו ולא מטרת מלאכה שיש לה סיום, אך אם ינתן לעבד זמן ללא עבודה, וזה ע"י שיפסיק אדונו ממלאכה, הרי שלא יהיה לו משמעות עבד לאדם אלא לזמן, וזה שכתב למען ינוח עבדך כמוך, וכתוב כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך ה' ביד חזקה ובזרוע נטויה, והדגיש שהיה זה ביד חזקה כי היה בזה משמעות של התנגדות לעבדות כמו שהיתה במצרים.

ששת ימים יעשה מלאכה – שבתות ושמיטה ויובל להפקעת שם עבד באדם לעולם

וזה שכתב שם יעשה מלאכה, שהעושה טפל לעשייה, ועל כן פרט הפסוק מה שלא פרט בשאר מקומות, כי עשה ה' את הים ואת כל אשר בם, היינו בארץ ובשמים ובים, וינח, כי המנוחה היא ביחס כלל המלאכות שהיה לעשות. וביחס לאדם עצמו יהיה יום השבת יום מנוחה שלא יהיה כעבד שמשמש את המלאכה, וזה שפרט הפסוק אשר צוך ה' אלוקיך שיהיה הציווי למענך,

ובמשמעות זו תהיה השבתות זמנים הגורמים יחד להפקיע שם עבד מהאדם, כי העבד קנוי לכל ימיו, ולהפקיע שם עבד מהאדם צריך שיקבעו זמנים קבועים שהוא נח, וזה משמעות חלק שביעי מכלל הימים, ועל כן יהיה שייך עניין זה גם בשני שמיטה וביובל כעבודת הארץ, וכן בשנות עבד. שהוא ביחס לזמן אדם פרטי וזמן כלל האנשים, ויהיה גדר דין שבת שביעית של בין אדם לחבירו, וע"כ תמצא כי בגדר זה לא הוזכר קודש או לה'.

ועל לכך זה יתבאר, קרא לסוף משפטים, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגלל שיום השביעי הוא שביעית מהשבוע שדין שבת שהוא בכדי שינוח העבד הוא לאו דווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק רציפות העבדות וזה משמעות דין השבת שבין אדם לחבירו, וכשאר ענייני הפרשה שם דעסקינן בלחילת הגר ודין שביעית שהוא לעניים ודיקא נמי דלא הזכיר בשתי פרשות אלו גדר שבת מה שהיא קודש או מה שהיא לה'.

שביתה במשמעות שלילית בעשיה – השביתה מתייחס לימי עשייה ושבת הוא לה'

ושביתה ביחס לעושה היא משמעות שלילית, שבאותו הזמן ששובת אינו עושה דבר, והיא משמעות ביחס לזמן שבזמן ששובת אינו עושה כבזמן שעשה, שהרי אדם שאינו עושה אף פעם אין זה שביתה כי אם בטלה. וכן ביחס לזמן שיום שביתה הוא ביחס לימי עשיה, שהרי היא מחוברת במשמעות לזמן שלפניה שהיא ביחס אליו בשביתה, ולכן תיקרא שבת לה', כי מה ששובת האדם אין זו עשיה שלו, ואף מה שיש זמן ששובת אין זה זמן שלו, שאין משמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה אלא שבת היא לה'.

שבתותי ומועדי ושביתת הבריאה – שותפות ישראל במעשה בראשית ע"י שביתת השבת

ועל כן תיקרא שבתותי ומועדי כי קודש אני שתהיו קדושים לאות כי אני קדוש, כי אין מי שישבות ממעשה הבריאה כי אם בוראה, וזו השביתה האמיתית שיש בה משמעות קיום העולם במתכונתו, אבל מלאכות שאדם עושה אותם בתוך שביתה אלוקית זו ששונה בנמצא שלא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, על זה לא שייך שביתה, ועל זה יאמר כי ה' נתן לכם השבת, כי אף שמשמעות שביתה האמיתית שייכת רק

השבת, וגדר נפרד לכל חלק וחלק מהשבת תמלא באומרו ית' מחלליה מות יומת, וילפי מיניה חילול דיום ולילה, ולחייב אפילו חילל מקצתה.

סדר המושגים וביאור לישנא דקרא

שורש מושג השבת משבת בראשית - שלימות המלאכה, שביתה בספירה, קדושת וברכת עצם היום

ועל כן נראה שסדר הדברים הוא כך, מקור מושג השבת הוא משבת בראשית, ובשבת בראשית היה את כל הגדרים האמורים, והוא שכתוב ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, היינו, שביום השביעי היה מעלה כוללת בכל המלאכה של ששת הימים, וכמובן זה היום השביעי הוא ביחס לכל אחד מהימים בנפרד, ויחד, שזה מעלה של הצטברות. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה זה גדר של ספירה, כי השביתה היא מהמלאכה, והמלאכה היא הנעשית בימים שלפני, והשביתה היא ביחס לימים שבהם נעשתה מלאכה ושבשביעי שבת. והברכה והקדושה היא ביום השביעי בעצמו כי בו שבת.

דקדוק לישנא דקרא את שבתותי - אתה ולא שליח, אחדות בכלל השבתות ואות לישראל

ואתה דבר אל בני ישראל לאמר, אתה ולא שליח, היינו שכיון שאמר שהיא אות ביני וביניכם והוא היחס, אם יהיה ע"י שליח יהיה בריחוק.

את שבתותי, היינו שהם כולם אחד ביחס אלי במה שהם שלי ויחידים רבים ביחס אליכם לשמירתכם, והיינו שסיבת כלל השבתות הנפרדות בימים שבינתיים הם אחד שהם שבתותי. כי אות היא, היינו השבת האחת מכלל השבתות. ביני וביניכם לדורותיכם, היינו ביני ובין אותם שנאמר להם בנפרד ולכל דור ודור בנפרד. לדעת, היינו שידעו אומות העולם שבכל דור שאני ה' מקדישכם, היינו מעתיד אתכם לקדושה לעולם הבא, והיינו שבשבתותי הוא ביחס להיות כל יום שביעי בשבוע קודש בסיבת היותו מעין שבת בראשית, וע"י שמירת השבת ישמר משמעות מעשה בראשית בכל ימות זה העולם, כי אף הוא אינו אלא הכנה לעולם הבא כמו מה שמעשה בראשית הוא הכנה לעולם הזה עבור אומות העולם שאין להם חלק לעולם הבא.

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור אחד, היינו,

שבת בראשית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת לישראל מצוה שתלויה בזמן, שהזמן קודש, וישראל מקיימים הזמן הקודש, אלא הוא בין ישראל לה', אלא מאחר שעדיין היה אפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן אמר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

דקדוק לישנא דקרא ושמרתם את השבת - קדושה עצמית לכל השבת, ומלאכה בה, וברית עולם לדורות

ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ואחר שדבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מדבר אחד של שבת, אמר להם שבכל שבת ושבת בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות סיבה אחת להם, יש להם לחשוב כי כל השבתות אחד וקדושה אחת, על כן אמר להם שאמנם כלל השבתות ביחס למקור קדושתם אחת הם, אך ביחס לכם היא קדושה נפרדת, היינו, שיש בזמן זה קדושה עצמית ועל כן תחלק לשבתות נפרדות ולאנשים נפרדים.

וכיון שיש בה קדושה עצמית, מחלליה מות יומת, והיינו, כי אם היתה קדושת השבת ביחס לאדם, כיון שחיללו פעם אחת היה לנו לומר שכבר בטלו משבת זו, ויוכלו להמשיך לחללה. אך כיון שהיא קדושה עצמית, ואין קדושתה תלויה במי ששומרה, כל חילול וחילול יחשב לבדו.

ועוד אמר שהיחיד העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, שהיה לומר כיון שהיא אות בין ה' לכלל ישראל לא יחשב היחיד ומלאכה יחידה לחילול השבת הכוללת, על כן אמר שאף היחיד ואף על מלאכה אחת חייב.

וכיון שהשבת לשון כללי לכל ימות השבוע, כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, שלא תאמר כיון שכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, אם יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק בחול יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה כהיקף.

ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קודש לה', היינו, שעד עכשיו דיבר מקדושת השבת ביחס להנהגת האדם אליה, ועכשיו מבאר את קדושתה העצמית האמורה, מהי סיבתה, ולמי היא קדושה.

Configuration: default | DOM page index: 31

Selected issue kinds: sparse-line

kind=sparse-line | severity=low

סימן ג

איסור עשיית מלאכה

איסור מלאכה

איסור עשיית מלאכה בשבת הוא חלק מדין שביתה בשבת. שהשבת היא קודש לה', ועשיית מלאכה היא חילול קדושתה. ואמר הכתוב קודש היא לכם, שמלבד מה שהיא קדושה לעצמה בלי שייכות למעותה, נצטווינו שיהיה קודש זה גם ביחס לישראל. וכמו שיהיה חפץ קודש לה', כך השבת זמנה קודש לה' ביחס לעבודה שעושה אדם בזמן. ויש בעשיית מלאכה עבודת היום שהוא כמי שמשתמש בכוחו של הזמן, ומחלל הזמן מקדושתו לה'. והזהיר לא תעשה כל מלאכה, והעושה מלאכה במזיד מיתתו בסקילה והנפש בכרת. ובשגגה והביא קרבנו חטאת.

גדר האיסור

דין איסור עשיית מלאכה נאמר בלשון לא תעשה כל מלאכה, והעשייה האסורה אינה מוגדרת לעצמה כמו אכילה וכו'. והמעשה האסור, היינו, מלאכה הוא שם כללי של סוג מעשים. וכלומר שלא לעשות סוג מסויים של מעשה, וכיון שלא הוגדרה העשייה כמו אכילה או ביאה, וגם לא הוגדר תולאה בעושה כמו הנאה או עינוי, יהיה גדרה לפי המעשה, וכיון שהמעשה לא הוגדר בדבר מסוים כמו בחלב ודם, ולא הוגדר בתולאת דבר מסוים כמו בפסל ותמונה, אלא רק בסוג המעשה, גם העשייה תוגדר ע"פ זה. וכיון שאין מעשה מוגדר כנעשה אלא בתולאתו, גם העשייה כעושה תוגדר ע"פ זה. וגדרי העושה הוגדרו בפרשת חטאת, ובגדרי עושה כלליים, וכמה שיש לעשייה המוגדרת ע"פ המעשה להגדירו. וא"כ המלאכה שהיא המעשה מגדירה את העשייה כאסורה, ואם אין על העשייה שם המעשה אין זה עשייה אסורה, וכיון שאין המלאכה שהיא מעשה אלא בתולאתה, גם העשייה תהיה תלויה בזה. וכיון בלי תולאה לא נחשבת המלאכה, גם אין העשייה אסורה. וכן לאידך. וגדר העושה במה שהעשייה ממנו יוגדר כמו העשיה, וכנ"ל. ועי"כ יהיה האיסור תלוי בגדר מלאכה ומעשיה ועשייתו והעושה.

(והיינו, דהיה לומר שגדר מלאכת מחשבת הוא רק אם צריך למעשה ותולאת המלאכה עצמה, וכמי שחותך כי יש לו צורך בפרי החתוך דווקא, אלא דכאמור אין זה חלק שבעבורו נקרא מלאכה, שאין זה שם מלאכה אלא מלאכתך, ולא תעשה כל מלאכה אמר רחמנא ולא מלאכתך.

והרי אין גדר איסור מלאכה משום עינוי למנוע שיהיה לו מה שהוא צריך, אלא הוא משום קדושת היום, ועי"כ אין חשיבות מלאכה במה שהוא צריך לה, אלא במה שהיא מעשה חשוב (וכבר ביארנו במק"א גדר זה בעניין מה שלא נמנו מילות מלאכתו דבראשית ומלאכתך, במנין ל"ט מלאכות הכתובות), ומיניה דעיקר גדר האיסור דאית ביה במלאכה הוא במעשה.)

ויובחן בגדר איסור עשיית מלאכה בשבת, ושיש בו מיעוט בגדר מעשה, דאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

PDF page 4

Configuration: default | DOM page index: 46

Selected issue kinds: structural-fallback

kind=structural-fallback | severity=low | balanceOutcome=full-width-terminal-residual

כרקע שאינו משתנה כחלק ממעשה ההוצאה. אך ההוצאה הנוגעת לשינוי חפץ במובנו המקומי היא חלק של המעשה.

Configuration: default | DOM page index: 218

Selected issue kinds: structural-fallback

kind=structural-fallback | severity=low | balanceOutcome=full-width-terminal-residual

הגורם תוצאה רצויה, ולא רק בכוונה למעשה הגורם תוצאה, וע"כ אי לא אמר לא.

ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה

מימרא דרבא בחילוקי כוונת מעשה - חילוק כוונת המעשה מרצון התוצאה בנזיקין ובשבת ועריות שמונה

ויש לדקדק לעיקר מימרא דרבא הוי בחילוקי גדרים בכוונת מעשה, ולא רצון תוצאה, דאפילו במקרה הרביעי לא הובא רצון שתנוח אלא באופן שלילי, שאין לו בזה רצון מסוים, וע"כ אין במעשה חסרון שלא לרצון[א].

ואף מה שהביאו לגבי אי אמר כל וכו', לא אתי אלא משום שבזה יהיה גדר במעשה דבעינן שיעשה שמונה, וא"כ חסר בכוונת המעשה, וזה גדר מה שכתבו בתוס' לגבי פלוגתא דרשב"ג ורבנן, דאם נתכוון להזיק יוצא, והיינו, שאז אין הוא חייב על המעשה משום גרימת התוצאה, דכיון דנתכוון להזיק חייב על התוצאה, גם בלי כוונת מעשה אם היא מכוחו, ובזה לא איירי כדאמרן.

בשאלת תוס' אמח' רבי ורבנ' בנשמט הברזל - כוונת מעשה המחייב בנזיקין לעומת חסרון אי שמירה

וכן יש לבאר במה ששאל תוס' במח' רבי ורבנן בנשמט הברזל וכו', דבהא אין זה גדר בכוונת המעשה, אלא הוא גדר במה נחשב אי שמירה, וע"ז לא איירי, וכולה מימרא בכוונת מעשה המחייב איירי.

וזה פשר מה דכתבה הגמ' מח' רשב"ג ורבנן בכל המקרים, והיינו, דיש במח' שתי קצות, דרבנן מחייבים אפילו בנתכוון למעשה אחר, ושתוצאתו אחרת, וזו מחייבתו וזו אינה, שבזה יש נפק"מ לגדר אי שמירת כוחו, ואי שמירת מעשיו, ורשב"ג דלא מחייב עד שיתכוון לשחתה, ויש בזה נפק"מ לנתכוון לכנים או שמונה, שהוא גדר במה שעושה המעשה את התוצאה. וזה גם חילוק דנזיקין וד' דברים.

שייכות שאמר מימרי דרבא להנ"ל - גדר מעשה היזק בכח הראוי להזיק וחובת שמירת ממון חבירו

ובזה יבואר שייכות המשך דברי רבה בגמ' שם בגדר מעשה המחייב בנזיקין, והיינו, דאחר שביאר שאין כלל גדר כוונה במעשה לטוב ולרע, בהכרח דגדר מעשה דנזיקין הוא כוחו הגורם לנזק, ביאר שיש בנזיקין שני גדרים שאינם גדרי כוונה, אבל יש בהם גדרי מעשה יותר מסתם כוחו הגורם לנזק, וזה לגבי מנא תבירא, ולגבי פסוקי מפסיקי, והיינו, שהיה לחשוב דכיון שאין דיני כוונה במעשה נזיקין, ואף אין בהם דיני שוגג ואונס, היה לומר שאין כלל גדר במעשה היזק, טרם שהוזק אלא שאחר שהוזק אנו מבררים מכח מי הוזק, ובזה אמר שני גדרים, האחד, שאין נחשב מעשה היזק אלא במה שמזיק, היינו, שיעשה מעשה בדבר ששייך להזיקו. והשני, שאין נחשב כוחו מעשה היזק, אלא בכוח שיש בו כדי להזיק.

ושני גדרים אלו נובעים ממה שאין התוצאה האמורה, היינו, סוף כוחו גדר בכוחו, אלא גדר בחסרון הבעלים. וע"כ יהיה משמעות בכוחו בגדר מה שניזוקו הבעלים, וכיון שאין בנזיקיו גדר כוונה, בהכרח שגדר זה הוא במה שנחשב כוחו למזיק. ובזה יהיו שני נפק"מ לאי מנא תבירא תבר אין הוא מזיק, ואי לא היה לו להישבר בשעה שנגמר כוחו אין הוא מזיק.

ובאמת שאין זה גדר בכוחו, אלא זה גדר באדם, דמזיק לאדם אין זה גדר ממונו שהוא נוגע להיתר שימוש וכו', אלא זה גדר מזיק האמיתי, וגדר זה הוא שישמור עצמו מלחסר ממון חבירו, ושני גדרים אלו כלולים בזה.

א. וחילוק גדר כוונת המעשה מרצון תוצאתו מבואר בכמה מקומות, ומצאנו דאמרו אדם חייב בין אונס ובין רצון בין שוגג ובין מזיד, ויש שהביאו רש"י בענין אחר שזה לאו דווקא, ויבואר בחילוק הנ"ל דאכן במקומות בהם גדר האיסור הוא התוצאה בלבד כמו בחלבים ועריות אין אונס שהוא מזיד, דכיון שלא נעשה מרצונו אין שייך בזה מזיד (ושם הרי יש דין נהנה, ואין תלוי במעשה), אבל בנזיקין כיון שבאונס גמור פטור, בהכרח שגדר דמזיד ושוגג ואונס ורצון, הוא גדר בכוונת מעשה לתוצאה, וכיון דמעשה דנזיקין הוא עשייה שלא בכוונת שמירה מלהזיק, שייך כולם בנפרד, דאונס ורצון הוא ביחס לתוצאה, אך לא במשמעות היזק, ושוגג ומזיד הוא ביחס לתוצאה במשמעות היזק, אך לא התוצאה המסויימת, ואין זה כבכל שאר מקומות שהוא ביחס לעבירה, דזה אינו אלא במקום שחילק בין שוגג למזיד, אבל בנזיקין חייב אפילו תינוק וכן להיפך דאם היה אנוס על התוצאה עצמה, וכגון שאין במעשה שלו גדר שמירה מפני כזה תוצאה פטור, ומה שכתב תוס' בנתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע לאביי דמחייב אין זה קשה (לדעת רש"י שם), דלאביי אין זה משום שנחשב שעשה הארבע אלא משום שלא צריך לעשות הארבע, אלא דרבא סבר שהוא חסרון בכוונת התוצאה דזריקה דאיסורא, וזה נוגע לאיסור, ולחיוב חטאת, ופטור דמתעסק מחטאת, וזה לא איירי כאן כלל, כמו שלא פרטו אם נתכוון לרצוח וכו', אלא רק בכוונת המעשה.

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

Configuration: default | DOM page index: 236

Selected issue kinds: imbalance

kind=imbalance | severity=low | diff=6 | balanceOutcome=capacity-limited-residual

לסכך, דהתם כיון דהמחילות מתחילות ממקום ישיבה, אין לו לתפוס חלק הגבוה שלהם בנפרד מהתחתון. וע"ז שאלה הגמרא מדוע לא אמרינן

כן במבוי, דהא תלינן האי היכרא בהאי היכרא, וכיון שכן הרי בהכרח שדין זה הוא בכל הקורה.

Configuration: default | DOM page index: 272

Selected issue kinds: imbalance

kind=imbalance | severity=low | diff=6 | balanceOutcome=capacity-limited-residual

וא"כ יש פה כמה דרגות. א. אדם וחפץ ומקום. ב. מקום אדם ומקום חפץ וחפץ אדם. ג. חפץ ביחס למקום אדם. ד. מקום חפץ ביחס לאדם. ה. מקומות שונים ביחס לאדם. ו. שינוי משמעות במקום חפצים במקומות שונים הנ"ל.

ט. ביאור גדרי מקום דהוצאה ושם רשות

גדר רשויות דאורייתא במקום חפץ - שייכות אדם וחפץ ומשמעות מקום חפץ בשינוי רשויות

וכבר ביארנו לעיל את מושגי אדם חפץ ומקום, ועכ"פ אם כנים הדברים הרי שגדר רשויות שמן התורה הוא בשני מובנים. האחד. הוא ביחס לשייכות שבין אדם וחפץ ביחס למקום, וזה גדר מקום חפץ. והשני, הוא במשמעות מקום חפץ ביחס למשמעות המקום לאדם, וזה גדר שינויי רשויות. וע"כ יהיה גדר רשות כמקום חפץ בסיס לגדר רשות איזה שתהיה (וכיון שמצאנו גדר בשינוי מקום חפץ ביחס לרשות שאין בה שינוי (העברה), בהכרח שאין גדר שינוי מקום דחפץ מרשות לרשות, יותר מגדר שינוי במקום חפץ, ויהיה דין הוצאה דין בשינוי מקום חפץ, וכיון דאין זה דין בעצם השינוי, היינו, דאין מקום זה כמקום זה, בהכרח דהוא גדר במשמעות המקום עצמו כמקום חפץ, וביחס למשמעות חפץ במקומות שונים, וזה סתירה, ע"כ בהכרח דגדר השינוי הוא ביחס לאדם, ואכמ"ל). והיינו שדין רשויות שמן התורה אינו אלא ביחס לחפץ ומקום חפץ, וע"כ גדרי רשויות עצמם יהיו ביחס למושג מקום לחפץ (וע"כ יהיה גדר קרקע מקום בסיס לכל רשות, כי זה משמעות מקום ביחס לחפץ, לעומת שימוש בחפץ שאינו ממושגי מקום חפץ עצמו אלא ממושגי אדם ביחס לחפץ, וע"כ לא יהיה תנאי ברשות התורה שאינו גדר במקום החפץ, היינו, הקרקע).

דאין כלל הגדרה בקרקע דרה"ר בנפרד משימושה, דרוחב רה"ר וצורתו הם גדרים שליליים דחוסר הגבלה. וא"כ אין כלל הגדרה בצורת רה"ר, אלא כל משמעות רה"ר הוא בשימושה, וע"כ לא תוגדר אלא בשימושה, וע"כ תנאי רה"ר הוא בשימוש. אלא דכיון שהוצאה נוגעת למקום חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדר שימוש הרבים אינו רה"ר עצמה, אלא ששימוש הרבים מגדיר את הקרקע, וזה באותה המשמעות כמו ברה"י. וע"כ כל שיעורי רה"ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"ר, ואי איך שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע. וע"כ לא יהיה גדר מחיצות דרה"י אלא גדר בקרקע, והיינו, שאף שיש ברה"י מה שאין ברה"ר שיש בו משמעות שהוא תופס חלל, שהרי עולה עד הרקיע, אין זה חלק מהגדרת הרשות, שאין הגדרת הרשות אלא בקרקעה, והיא אינה אלא ביחס לגובה עשרה. וגם אין יועיל בה גדרים שאינם נוגעים לקרקעה באופן חיובי, ואם נמצא בדיניה גדרים הנוגעים לזה, הרי בהכרח שהם גדרים שליליים כמניעה וכו'.

ביאור חילוק עיקר גדר רה"י מרה"ר - רה"י מוגדרת בקרקעה נפרדת ורה"ר מוגדרת בשימושה

ובזה יבואר מה דאיכא ברה"י דליכא ברה"ר ביחס לגידור, ומה דאיכא ברה"ר דליכא ברה"י ביחס לשימוש, והיינו, דודאי אין גדר שינוי מקום חפץ דהוצאה אלא ביחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר רה"י הוא גדר במקום אדם יחיד, וממילא גדר מקום חפץ הוא ביחס לשייכות אדם וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיום, היינו, מקום זה ולא מקום אחר, שזה המושג שייכות ביחס למקום. וע"כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר שקרקע זו נפרדת. אך גדר רה"ר אינו ביחס לאדם מסוים, שאין אדם אחד מגדיר רה"ר, וע"כ ביחס למקום חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע במה שהיא נפרדת, ויותר מזה

חילוק תקנ"ח ברשויות מדיני דאורייתא - תקנת חכמים ביחס לחלל הרשות ולא לקרקעה לבד

אך גדר מה שתקנו חכ' הוא ביחס הפוך, דאין הם דינים ביחס לקרקע, אלא ביחס לרשות עצמה, היינו, חללה. והיינו, שראו חכ' שאף שקרקע רה"י מוגדרת היטיב כדינה מן התורה, הרי שהתייחסות האנשים לחלל הרשויות כזהות הרשות יביא להחליף את משמעות זהות הרשויות ממשמעות הקרקע למשמעות החלל. והרי אין

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

Configuration: default | DOM page index: 315

Selected issue kinds: structural-fallback

kind=structural-fallback | severity=low | balanceOutcome=full-width-terminal-residual

למחיצות להגדיר חלל קודם דאיתא לסכך, ולא על ידו (וזה לכאורה סיבת מה דקריין לכל מחיצה דסוכה בנפרד בשם דופן).

יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים

הכשר מחיצות שבת לסוכה במגנו - מהני רק אחר דהוי רשות שבת בחלל המקום

וא"כ נלטרך לבאר דמה שמועילים מחיצות שבת לגבי סוכה הוא גם רק אחר דהוי האי מקום רשות לגבי שבת, והיינו, שאף שאין במחיצות אלו להגדיר המקום כראוי להתקיים בו חלל דסוכה, אבל אחר שלגבי בשבת הרי איתא במקום דין רה"י, והוא דין בחלל דהאי מקום, הרי שיש לחלל הנ"ל להגדיר שם דופן אמחיצות, וחזר הדין דהאי מחיצות יש להם להועיל לגבי סוכה (ובזה יבואר מה דליתא למיגו בתא, והיינו, דכיון דאף לגבי שבת בעינן לגוד אסיק, הרי שאין רה"י מאחדתו, ואף אחר דאיתא לרה"י אין שייכות בין המחיצות, ובזה יבואר מה שפרשו תא כגדר רה"י גמורה דשבת, כי הוא הגדר הפחות ביותר ביחס לחללה).

שיעורים נפרדים ברוחב מחיצות הש"ס - משהו בלחי, טפח בסוכה, ד' טפחים, ואמה בבידאות

והנה לבאר מש"כ נקדים מה שמצאנו בדין רוחב מחיצות כמה שיעורים נפרדים, והיינו, דאף ששיעור גובה מחיצות בעשרה הוא שוה בכל מחיצות, ברוחבם מצאנו כמה שיעורים. והן שיעור משהו בלחי, ושיעור טפח בסוכה, ושיעור ארבעה טפחים בסתם מחיצה, ושיעור אמה בפסי בירות, שיעור ז"ט בסוכה (לענין שלישית בסוכה העשויה כמבוי, ולענין תעשה ולא מן העשוי), ושיעור ד"א בכותל מבוי (לענין כותל הבולט לכ"ע, ולענין חקק י"ט בהכשר קורה לאביי). ונראה למצוא בכל חד גדר ביחס לאמור לעיל, היינו, בגדר מחיצה עצמה, ובגדר מחיצת לד, ובגדר מחיצות מקום.

שיעור משהו בלחי משום מחיצה - הגדר שיעור רוחב כלל לגבי שם מחיצה לעצמה

והנה שיעור משהו ללחי, ביאורו, דלא בעינן שיעור כלל אלא רק מה שבעי לעצם היותו (וע"כ לא פוסל בו מה דלשריפה קאי), ואי נימא דאף מאן דלית ללחי משום מחיצה לאו משום שם מחיצה הוא דפליג (אלא פליג רק לגבי תיקון דאית בה לגבי מבוי), הרי שיש למצוא בזה דלגבי שם מחיצה לעצמה ליכא שום שיעור לרוחב.

שיעור טפח במחיצה שלישית דסוכה - מחיצה בלחי - בתוספת גדר דדופן חלל ולא מקום

ושיעור טפח בסוכה כיון שמצאנו דלא מצאנוהו אלא בסוכה נ"ל דהוה מחיצה כלחי (למאן דלחי משום מחיצה, וכן י"ל אף למאן דפליג, וכדלעיל), בתוספת גדר דדופן חלל, והיינו, שאין שיעור טפח שלו משום דין מחיצה למקום אלא משום דופן לחלל (ושיעור רוחב טפח הוא כרוחב דטפח לטומאה).

שיעור ד' טפחים במחיצת מקום - תוספת גדר להחשיב מחיצת צד במחיצה למקום ד'

ושיעור ד"ט הוא לכאורה שיעור במקום, היינו, שיהיה בזה תוספת גדר להחשיבו כמחיצה למקום במחיצת לד אחד, וכמו דאיתא לגביה כלאים (ובפרט אי נימא דמהני לכלאים אף באלכסון. וע' חזו"א), והיינו, שאף דודאי אין למחיצת ד"ט להועיל כלום לגבי מקום שהוא יותר מד"ט (וכן הוא בכלאים אי הוה עירובו באורך יותר מכאן) כיון דחשיב מחיצת לד אחד לגבי מקום ד"ט דיליה הרי דאית ליה שם מחיצה למקום (ולא רק שם מחיצה כשלעצמה וכדאיתא בלחי ובשלישית דסוכה), ויהני בכל מקום בגדר נפרד, היינו, בכלאים משום דלא בעינן אלא לגדור מקום זה, ובפס דאמר דלהווי מחיצה חשובה (כאמור דהוה מחיצה למקום) ברוח רביעית, ובסוכה לר"ש וא"ת ליכ"ל עוד יבואר בעז"ה).

שיעורי ד' אמות וז' טפחים - שיעורי מקום שיש לו מחיצה ולא במחיצה עצמה

וכמו שאמרנו בד"ט דכלאים י"ל הן בשיעור ד"א במבוי, והן בשיעור ז"ט בסוכה, דלכאורה אין הם שיעורים במחיצה עצמה, אלא משום מקום דהוו לו מחיצה (ובאמת די"ל דאין הם אפילו שיעור דמחיצה חשובה לגבי מקום (לעומת ד"ט דכלאים דהתם לא תלי שיעורם בגודל העירוב ובעינן לד"ט אפילו במשהו (ובפרט אי נימא דלחי משום מחיצה), וכן נראה מהא דאיתא שיעור ד"ט בפס דהאר), היינו, דלגבי לחי הבולט י"ל דהוא משום דהוה ככותל מבוי ואין בו היכר לחי, וכן י"ל בחקק דהוא רק משום בעינן קורה ע"ג מבוי ולא הוו כותל דמבוי בלא כן. וכן בסוכה לענין תעשה ולא מן העשוי די"ל דלא הוו אלא שיעור דסוכה לגבי סכך ולא משום מחיצה (וזה לכאורה מוכח מיניה דלא בעינן בגובהו רק טפח). ולענין סוכה העשויה כמבוי עוד יתבאר בעז"ה).

שיעור אמה בדיומדי פסי בידאות - ספק אי הוי בשיעור ד' טפחים שהוזל אחלל

אבל שיעור אמה דפסי בירות לא נתברר גדרו (ואין לומר דהוא ביחס לפירצה האיתרת בו למר כדאית ליה וכו', דמלבד מה דבעינן ליה אפילו בפחות מכן, גם משמע בהיפך דהוא סיבת קולת והומרת פירצתו (כדאיתא בגמ' י. ע"ש), וגם קשה למצוא בזה גדר מקום אחר דבעינן לה בשתי קצוות הרוח ובעינן דווקא, וכן

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.　　PDF page 9

Configuration: default | DOM page index: 325

Selected issue kinds: imbalance

kind=imbalance | severity=low | diff=6 | balanceOutcome=capacity-limited-residual

משמעות לקורה אלא בהקדם היותה חלק מכלל המחיצות, וזה דין דכ' אמה דביותר מכן אין הקורה נכללת עם שאר מחיצות, והרי היא לעצמה, ולעצמה אין לה להועיל כלל כמו שאין מועילה במקום שאר מחיצות.

ג. דימוי קורת מבוי לפי תקרה ודעת ריב"י

צורך קורה ע"ג מבוי לר"י - תנאי בקורה בחלק ממבנה המבוי ולא בהגדרת מחיצה

אלא שבזה יש לבאר שהרי מצאנו שני דינים הנוגעים לצורך היות הקורה חלק מכלל המבוי, דין דכ' אמה, ודין דבעינן קורה ע"ג מבוי. וחלוקים שני דינים אלו, שדין דכ' אמה נוגע להיות הקורה חלק ממקומו של מבוי, ודין קורה ע"ג מבוי הוא נוגע להיות הקורה חלק ממבנה המבוי, ובדין השני הלא כ"ע מודו דבעינן ליה. וא"כ יש להקשות למה לא אמר ר"י אף בזה דאת רואה כאילו יורדת וסותמת. וביאורו שאין לומר דין דיורדת וסותמת אלא ביחס לדין הנוגע למשמעות מחיצה שיש בקורה, ובגדר הכוללה עם שאר מחיצות, ובזה יש לה משמעות לעצמה. אבל ביחס למה דבעינן שיהיה הקורה חלק ממבנהו של המבוי אין שום משמעות לקורה בפני עצמה (שדין זה נוגע למה שיש בקורה משמעות שהיא תקרת כתלי המבוי ולא קירוי סתם).

ביאור דימוי קורה לפי תקרה - גדר לקורה לעצמה קודם הכללתה עם שאר מחיצות

ומעתה יש לבאר הדימוי האמור, והיינו, דאחר שמצאנו דסבר ר"י שאף ביחס לגדר שבכלל המחיצות יחד יש גדר מוקדם לכל צד לעצמו, אף לגבי קורה במה שהיא בכלל המחיצות יש גדר לה עצמה, והוא מוקדם להכללתה. וע"כ יש לומר שאף בקורה שאינה ניכרת עם שאר המחיצות שנאמר בה גדר שיש בה לעצמה, היינו, דיורדת וסותמת (ויש לה משמעות לכל שלה), ואחר כן יש להכלילה בגדר אחד עם שאר מחיצות (היינו, שאחר שאמרנו שלעצמה יש לה להגדיר כל שלה עד לקרקע שכנגדה, הרי שיש לה שייכות יחד עם שאר מחיצות עשרה המצאים למטה). וקיצרתי במקום שאמרו להאריך.

דעת ריב"י ברואין בקורה וגשרים - דין רואין בקורה הוי הקדם דהקדם ביורד וסותם

ונראה לי לבאר בזה מה שאמרו דר' יוסי בר' יהודה סבר כאביו באחת ברואין וחלוק מאביו באחת בלמעלה מכ', והיה קשה לי מה שייכות יש בין שני דינים אלו שכללום יחד, וע"פ מה שכ' י"ל דהא בהא, היינו, דכמו שדין רואין בקורה עצמה הוא הקדם להקדם, שהרי עיקר קורה היא הקדם מה שראויה (רואין) לקבל אריח וכו', היינו, שהיא הקדם לתקרה ולומר בה רואין הוא הקדם להקדם. וזה כמו שאמרנו בדין דלמעלה מכ' דקודם אנו אומרים שיורדת וסותמת ואחר כן אנו אומרים שיש להכלילה יחד עם מחיצות דלמטה.

Selected issue kinds: square-bracket-scope

kind=square-bracket-scope | severity=medium

(ולא כתב מכולן) והיינו, דלא בא להודיענו מקומה, אלא כוונתו דע"כ חשיב שחיטה בטבעת גדולה תוך, שאין טבעת למעלה הימנה, ושלא נאמר שהאי תוך איירי אתוך דטבעת עצמה, וממילא יש לפרש דאיירי אף בשאר טבעות, אבל לקמיה דבעי לפרש הבריתא דקתני מן הטבעת וכו' כתב וכו'.

שיור לצד הראש למניעת הטיית הסכין או הפרש מקום החיתוך מחלק הקנה שאחריה

ובד"ה ושייר בה מלא החוט על פני כולה. לצד הראש שלא הטה לסכין לצאת מן הטבעת לצד הראש עד שגמר כל הטבעת כולה כשרה. ע"כ. ולכאורה ביאורו הוא, ושייר בה, היינו, בחלק הנשאר כלפי הגוף, ומלא החוט איירי החלק הנשאר לצד הראש, ועל פני כולה היינו החלק הנשאר כלפי הגוף. ול"ב מה שייך לומר שיור ביחס לדבר עצמו, ואולי י"ל דאיירי רק החלק הנשאר כלפי הראש ועל פני כולה איירי ביחס לקודם חיתוכה, ולפי"ז אי איכא קימור בפניה דלצד הראש (ולכאורה כן הוא שאין נראה שקנה דלצד הראש יסתיים ביושר) לא יהני אלא אם שייר קודם הקימור, וזה קשה דלכאורה אין זה מלא החוט, היינו, כ"ש. ואולי יל"פ באופן אחר, דהנה לשון מלא החוט לכאורה קשה, דאי איירי אשיעור דחלק המשתייר, אין שייך בזה לשון מלא, ויותר הול"ל כחוט. ולשון מלא שייך בשיעור הפרש דבר מדבר (וכמו שאמרו (עירובין נח.) בנתגלגל בספר אפילו אין מסולק מן הארץ אלא כמלא מחט וכו'), וע"כ נראה דמלא החוט איירי אהבדל שבין מקום החיתוך לחלק הקנה שאחר הטבעת, וביחס להיות החיתוך בתוך הטבעת בין שני חלקים שלה ולא בינה לבין חלק הקנה שאחריה.

חיתוך הקנה בחיבוריו העצמיים מול חיתוכו בחיבוריו לשאר גוף הבהמה

ולפ"ז יש לבאר דקדוק מה שלא נכתב במשנה שיור אחלק טבעת דלצד מעלה, כי אין גדר מה דבעי להאי שיור משום דבעינן לשחיטה בתוך טבעת, אלא בהיפך משום דבעינן דלא להוי שחיטה במקום דחוץ לה. ולכשנמצא הרי שגדר זה הוא ביחס לחיתוך קנה, והוא מה שיהיה חותך הקנה מיניה וביה, היינו, חותך בקנה בחיבוריו, ולא יהיה חותך הקנה בחיבורו בבהמה. [ואם אמנם למדברי רש"י שהובאה בהערה לעיל משמע דלא שייכא הגרמה אלא בסימן, יש למצוא בזה גדר, שאף באופן שחותך הקנה עצמו, יהיה חילוק שאר קנה מבחלק שבו מתחבר ללחי, ושבו יחשב שחותך חיבור הקנה עם הלחי, ולא חיבורי קנה עצמו.

ואולי ובזה יש לשמוע מה שיועיל הגרמה אחר שחיטת רוב לפסול אף אי נימא רובו ככולו, דאי נימא שיש בחיתוך שמעבר לטבעת גדר שחותך הקנה מאשר גוף הבהמה, ולא הוי כגדר שחיטה דשיהיה חותך בקנה, הרי שאף אי נימא דרובו ככולו ושיש בחיתוך רובו להחשיב כולו כחתוך, והיינו, כי אין חשיבות במיעוט שאינו חתוך באם היה חתוך ביחס להיות הקנה חשוב כחתוך אחר שכבר רובו חתוך, אבל יהיה חשיבות בהאי מיעוט בחיתוכו בגדר נפרד וכאמור שחותך הקנה מאשר הגוף, דביחס לגדר זה חשיב חיתוך זה המיעוט ביחס לכלל הקנה, וכל שלא גמר וחתך כל הקנה יהיה משמעות לחיתוכו מאשר הגוף.]

חובת חיתוך כל עובי הטבעת המקפת מעבר לחלל הקנה

ובהמשך (שם) עד שגמר כל הטבעת כולה. ויש לדקדק דמשמע דכולה האמור הוא בטבעת ולא בקנה, היינו, דכיון שטבעת הגדולה מקפת כל הקנה, הרי שיש למצוא אופן שישחוט כל חלל הקנה בלא שיגמור כל הטבעת כולה, אלא יגרים בעובי הטבעת היתר על עובי הקנה, ומהא דאמר כל הטבעת כולה יש לשמוע דלא נגמרה שחיטה אלא אחר ששחט כל הטבעת, ולא די בכל חלל קנה.

שחיטת רוב חלל הקנה בעיקר השחיטה אף במקום טבעת

והנה לקמן כתב רש"י אהא דאמר ריב"י אף בשאר טבעות, דהוא פשוט דלא מהני שחיטה ברוב טבעת בלא רוב חלל קנה, והיינו דאף דסבר ריב"י דמהני היקפן רוב קנה לשווינהו קנה, ולכאורה דינם שוה עם טבעת הגדולה, אין במה שחשיבא קנה לבטל שם שחיטה בקנה עצמו, ובעינן לרוב חללו. והיטת הדברים לכאורה שאין זה תלוי במח' חכ' וריב"י, היינו, דאף לרבנן עיקר שחיטה בקנה, ושיעור רוב היינו בחללו, ולכאורה כן הוא לגבי הגרמה. וכן הוא לקמן ברש"י ד"ה ריב"י דדקדק לומר דרוב שיור דריב"י היינו, ששחט רוב בקנה (וזה אף דלגבי רוב אי נימא דעובי הטבעת שוה בכל צד ורוב קנה היינו רוב טבעת, וע' לקמן דזה אינו), ולכאורה הוא סותר לדקדוק הנ"ל.

אחד, וכגון שנחסר התנור מעט מעט עד חליו, ללפשטות לישנא דגמ׳ יהיה טהור, ולרש״י יהיה טמא.

החלת דין רוב באותו המין עצמו שחציו האחר אינו שחוט

והנה יש לעיין בעיקר סברא זו, דלכאורה יותר היה נומר סברא דאי האי רובא האי מיעוטא לגבי שחיטה מבטור, דלגבי תנור אף אמנם שכשנעמיד שני החלקים בבחינה אחת איכא להאי סברא, עדיין יש לומר דאתה דן בכל חד לגופיה. אבל בשחיטה מאחר דחשיבות רוב שאתה נותן במחלה שחוט, הוא באותו דבר שמחלה אחר שלו אינו שחוט, א״כ אדרבה דאית לן למימר אי האי רובא אף האי רובא ותרי רובא ליכא למימר.

חומר עריפות בין התנאים ובאור מקצתו בכולו

ובאמת לכשנדקדק בסברא הנ״ל דאי האי רובא האי מיעוטא קשיא אעלם מה דאמר רב דמחלה על מחלה כרוב, דלינא דרובו ככולו איכא למשמע לחשיבות דבר ברובו, אבל מחלה על מחלה כיון דלא אלים האי מחלה מהאי מחלה מהיכי תיתי לקרות שם רוב על אחד מהם (ואין זה כקושיא דלעיל דנימא רוב אפלגא דאינו חתוך, אלא בעצם הסברא דלכאורה מחלה על מחלה מעלם הגדלתו הוא חוסר בעדיפות דזה על זה). ואף אי נימא כלכתב ברש״י דדין רוב בשחיטה נאמר בחתיכה (וכמשנ״ת לעיל), הלא אי הוה חתיך האי פלגא דשייך הוה חשיב רובא ותרי רובא בחד לא אמרינן.[דהנה שם רוב מלאנו בכמה מקומות, וביאור בפשר שם המשותף דכלל דינים אלו, היינו, שם רוב ומיעוט. דאמנם יש למצוא שמות אלו בשאר מקומות ביחס לעצמם, וכמו שנאמר שעיר אחת מרובה מחברתה וחברתה מלער, אבל לא נמלאם אלא באחת, שכשנאמר שזה מרובה מזה הרי שהמידה ניתנה במועט, והמרובה חשוב כן רק ביחס להיותו מרובה מהמועט, אבל במובן זה אין שייך לומר על דבר שהוא מרובה מן המועט, שאין זה קרוי מועט אלא משום המרובה, וכן להיפך.

ואם כן כשנמלאם יחד, כמו שאמרו בטל המעט במרובה, הרי שנכריח שם מועט נפרד שאינו משום יחסו היסיר להיות מרובה הימנו, וביאור זה כי שם מעט ורב הנ״ל אינם ביחסם זה לזה (וזה ברור עכ״פ ביחס להכרעה כרוב, שהרי העמדתם ביחס זה לזה מכריחה קיום שניהם, ואיך נאמר כי במעט בטל ברוב), אלא ביחס לדבר אחר שיחסם אליו משותף בסוג היחס ונפרד בגדרם כמשתנה. ודין רוב נאמר באופן שיש לרוב והמיעוט שני יחסים, האחד, שהוא מחלקם (כשערות החלוקות), והשני, שהוא מאחדם (כגוף שהוא אחד), וזה כי דין רוב תלוי בלירוף חלקי הרוב להיחשב כדבר אחד לעומת המיעוט.

והיינו, כי הרוב והמיעוט הם שם אחד בהיותם חלקי הכול (כהלאין) ביחס לגדר הכול שאין נושא הרוב והמיעוט משנים אותו (כגוף שהינו גוף מ״מ אלא שאפשר שיהיה מגולח ואפשר שלא) ומרכיביו ביחס לנושא הנ״ל (שכל חלק המגולח הוא כתוספת יותר על חבירו) וזה לירוף שני הגדרים האמורים יחד היינו שגדר גוף המגולח הוא בכל כולו אך היות והוא מורכב מחלקים רבים היינו כל שערה לעצמה הרי שיש בו משמעות מעט והרבה.

ויש להבחין בגדר החילוק בין עיקר שם הכול לנושא הנ״ל מה שיש לדקדק שמלאנו בכמה מקומות דמקלת דבר ככולו כמו מקלת יום ושנה ולריך ביאור דהא קימ״ל דלכל היותר רובו ככולו אבל מקלתו למה שיהיה ככולו ונראה דיש לשמוע מזה דגדר רובו האמור אינו מתייחס לעומת כולו דאין זה לשון ריבוי שהוא ביחס לדבר המועט וביחס לכולו היה שייך לומר חלקו וביחס לשני חלקים היה שייך לומר חלקו הגדול אבל לשון רובו הוא לכאורה ביחס למיעוטו היינו שכשמחלק את כולו לחלקים מנוגדים ותמלא חלק אחד רב על חלק אחר יהיה חלק המרובה חשוב להגדיר את כולו יותר מן המיעוט (כאם יש לך לומר דלא בעינן לכולו ממש) אבל גדר מקלתו ככולו כמו שאמרו במקלת היום ככולו אין ביאורו דמיעוט היום חשוב ככל היום (ומלאנו שיהיה הדבר המסוים חשוב מקלתו ככולו לשני לדדים כמו בשנת מלכים) אלא התם הכוונה שחלק מן היום הוא ככולו וע״כ נראה דזה אינו שייך אלא בדבר דגדר כולו הוא חלק וכמות. ודי בזה.]

דרישת רוב הנראה לעינים בטריפה וקל וחומר של אביי לשחיטה

ולקמיה בגמ׳ ת״ש הרי שהיה חלי קנה פגום וכו׳ אמר רבא שאני לענין טרפה דבעינן רוב הנראה לעינים א״ל אביי ולא כל דכן הוא ומה טרפה דבמשהו מיטרפא היכא דבעינן

Configuration: default | DOM page index: 625

Selected issue kinds: container-gap, sparse-page

kind=sparse-page | severity=low | fillRatio=0.155

kind=container-gap | severity=medium | gapPx=729.19 | from=last-visible-body-text-bottom | to=footnote-area-top

ורק שאחר שחידשה תורה דין שיהיה תואם, יש לנו לבחון באם אי התאימות היתה גורמת לצדדים לבטל המקח. ובזה יש להסתפק, האם הוא מוגדר כאילו לא היה הסכם כלל על חפץ זה, או שמא מוגדר כאילו המתאונה נפסד בהסכם. והם דברי התוס' וריב"ם (נ: ד"ה שניהם חוזרין).

ביטול מקח בדין מדיני אונאה ולא כהגדר מעשה המקח מעיקרו

והיינו, שודאי לא עלתה על דעת תוס', לומר שהוא בגדר מקח טעות, וכמשנ"ת. רק הענין הוא שאחרי שחידשה תורה וכו' הרי מוגדר הדין כיין ונמצא חומץ.[א] וכן בדברי רש"י בספק הגמ' (נז.) האם ביטול מקח יש להם, היינו, האם הוה בצורת גדרי מקח טעות, וכאילו לא נעשה

א. והיינו, שיש לחלק, שמה שהוא ביטול מקח, הוא מחמת שלא היה עושה את הקנין בצורה כזו, וע"י שחדשה תורה וכו'. אבל גדרו של תוס' דהוי כיין ונמצא חומץ, נוגע ללמה לא היו עושים את המקח, ובזה יש לומר שהוא משום שאין זה המקח כלל, ובודאי שכל הצדדים יכולים לחזור.

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

Configuration: default | DOM page index: 626

Selected issue kinds: container-gap

kind=container-gap | severity=medium | gapPx=489.69 | from=last-visible-body-text-bottom | to=footnote-area-top

המקח כלל. והרי אין כאן מיעוט בקרקעות אלא מליני אונאה, לחזרת אונאה. ופסקה הגמ׳ להוה מליני אונאה, והיינו, שהוא נחשב כמקח קיים, רק שנאמר בו דין שיטולים לבטל. וכן איזו ענין לחוטא נשכר, שכן אין נאמר דין באונאה, שיחזיר אונאה, אלא רק שיהיה כמו שהיה אמור להיות לו ידעו את המליאות, ובמקרה כזה היו מבטלים המקח. ועדיין צ״ע מה שכתב תוס׳ שיש להם ביותר מפלגא.

שיעבוד הרצוני להשבת החלק החסר מול איסור גזל בכללי בעבדים

ומעתה נאמר, שהגדר, שמה שבשאות הדין שקנה ומחזיר אונאה, היינו שהגדירה התורה שהמקח קיים, ואין בו פגם. רק שיש על המאנה, שיעבוד חיצוני חוץ לקנין, שטלר מן ההסכם להחזיר החלק החסר.[א]

א. וע"ע מה שמצאנו בהגהות רבינו העשיל מקרקא על הטור רכז' ס"ט בתירוצו על קושיית הב"י על מה שנצרך הטור לדקדוק בדברי הרא"ש ששיעור כדי שיראה אינו באונס, והרי משמע להדיא. וכתב שם בהגהות, שיש צד לומר, שאף באופן שהוא אונס, לא יוכל אלא לתבוע חזרת אונאה, כיון שלא מחל, אבל לא יוכל לחזור, כיון שהוא מפסיד את המוכר, שהיה יכול בינתיים למכור את המקח מיד. ע"ש. וצ"ע, כיצד נכנס כאן ענין הפסד המאנה, כיון שלמתאנה יש זכות לבטל המקח בדין, והרי אין כאן מחילה בדין, והרי יכול להחזיר את המקח, ואיך הפסד המאנה יעוות הדין, ואולי נראה מדבריו, שהדין שמעמיד את המקח אל נכון הוא חזרת אונאה, רק שיש למתאנה זכות שכיון שהמקח בצורתו הקודמת לא היה ראוי, הרי שהוא פגום מעיקרו, ולא נתקיים רק בקיום דיני אונאה. וא"כ אינו מקוים לגמרי, הרי שניתנת לו האפשרות לחזור, ולא לקיימו כלל. אבל אין הוא מדיני אונאה שיהיה אפשר לחזור בו, אבל קיום המקח ע"י חזרת אונאה, הוא דין אונאה, וקיום המקח כראוי. וא"כ במקרה שיש בזה הפסד אחר למתאנה, אינו יכול לחזור בו, ודקדק הטור שבאונס אין השיעור כדי שיראה כלל. או שמא נאמר שהשיעור בכדי שיראה אחר היותו שיעור שאם לא תבע אחר שידע מסתמא מחל, ממילא נעשה שיעור למאנה לדעת שמקחו קיים, ואע"פ שאין הוא מתיקונו של מאנה, הרי שהוא משליך על מקחו של מאנה כשיעור אשר בו מקחו קיים. והנה לגבי חזרת אונאה, ודאי אין למאנה שום זכות ע"י זמן זה, אלא הוא רק ראיה שהמתאנה מחל ולא יתבענו, אבל ודאי שאם השיעור לא היה נכון, כמו במקרה של אונס, אין למאנה שום זכות לומר שעבר השיעור שיכל לתבוע, שענין הראיה שמסתמא מחל, הוא ענין הפסד המתאנה ועל דעתו, והמאנה בדין היה צריך להחזיר בכל אופן כיון שאינהו. אבל חזרת מקח כיון שעשיית דין זה אינה מוגדרת כתיקון המעשה אונאה של המתאנה, אלא דין שגורם שלא היה אונאה כלל, הרי הוא שיעור הנוגע למאנה שהוא ענין ביטולו של המקח ומעשיו של המאנה, הרי שהיה לומר שהוא שיעור אף למאנה ולא פלוג אפילו באונס, ועל זה כתב הטור וכו'.

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

לחקו הוי אונאה ומחזיר לו הדמים, ועיין מה שהקשה, ועיקר אי הבהירות הוא, מאי הוה מחמת לחקו ומה הוי שוה לו, שהרי אין אדם ישלם יותר רק בגלל שצריך לה, וכל זמן הוי דוחק, שרב כהנא נחוק לסודרא והאשה נחקה להיתר לשוק וההוא נחוק לעבור ממקום למקום, ובעיקר הדברים מה שיש לדון הוא שברור שהשווי שוה עכשיו הוא מחמת סיבה חיצונית של צורך לתמורת השווי, וברור שאין לאף אדם רצון לקנות דבר יותר משוויו, (ויש לעיין שבפדיון הבן הוא ממון כהנים, ומהו שרב כהנא מגדיל את המחיר האמיתי. וצ"ע.)

ואולי י"ל שיש לאדם כמה צורות שעליהם הוא מבסס את מקחו, והיינו שיש מקרה שבו אדם צריך דבר לשימושו, והצורה להשיג את הדבר הוא לקנותו מאדם אחר ע"י כסף, ואין דעתו לקצוב את מחיר החפץ, ואין קניית החפץ תלויה בכסף אשר יש בידו, אלא בצורך שלו בחפץ, וישנו מקרה בו הצורך בחפץ הוא לא מוחלט ותלוי ברוחב כיסו של האדם ובמחיר של החפץ, ואין קניית החפץ מבוססת על צורך מוחלט, ובמקרה הראשון הרי אין עשיית המקח היא כחלק מחליפין של החפץ בכסף שהחליט אדם להחליף את כספו בדבר נצרך יותר, אלא בצורך המוחלט שלו בחפץ והמוכנות שלו לשלם עליו בכספו, וא"כ במקח כזה אין באמת משמעות לרצון עשיית המקח בשווי המוחלט שלו, אלא הרצון העיקרי להשיג את החפץ הנ"ל, וא"כ המקח ודאי אינו מושתת לפחות מצד הלוקח על מקח במשמעותו העיסקית של רווח והפסד והמרת כספו בצורה הטובה ביותר מבחינה עסקית, אלא מושתת בעיקרו על הרצון והצורך שלו להשיג את החפץ המסוים הנ"ל ע"י קנייתו, משא"כ במקרה השני שעיקר קנייתו היא הצורך להמיר את כספו בצורה עסקית ראויה, והחפץ להשתמש הוא ההשקעה העיסקית שלו, ומחמת שעיקר המקח בנוי על הרצון לקיים מקח בעל משמעות עסקית טובה, המחיר הוא חלק חשוב בהגדרת המקח כמקח ראוי, והנה, ישנו עוד מקרה של עסק שכל המשמעות שלו היא סחירה בלבד, כאחד שקונה או פורט מטבע אין משמעות למקחו אלא לעשיית עיסקה ראויה, שאין שום משמעות עצמית למטבע כחפץ בפני עצמו אלא רק להשיג דברים אחרים.והנה לכאורה י"ל עפ"ז המקרה הראשון הוא הוא המקרה הפשוט של לדידי שוה לי, והמקרה השני הוא המקרה שעליו נאמר דין אונאה, והמקרה השלישי הוא מה שאמרו עליו בגמ' לא סגי ליה. וק"ל. (וזה אחר ההקדמה שמה שאנו אומרים שהתורה גזרה שיהיה דין אונאה ושיתחייב כל מקח להיות מתאים למחירי השוק הוא אינו ענין אלא למקח שראוי להיות בו מדד מחיר השוק לקובע משא"כ במקרה שמלכתחילה אינו עומד להיות על פי מחירי השוק הרי שלא נאמר בו דיני אונאה][א]

א. וע"ע בדברי הסמ"ע, בענין לוקח שקנה מסרסור וידע שהמוכר בעל הבית ואין המוכר יודע שהוא יודע שיש דין אונאה, ואע"פ שהלוקח מוחל הרי שהמוכר על דעת להחזיר אונאה מסרה לסרסור, והקשה עליו בט"ז כיון שהלוקח ידע שהמעות מגיע לבעל הבית המשלחו ודאי מפסיד הלוקח מכח עצמו, ובקצוה"ח הצדיק את הסמ"ע וביאר שהגדר במה שבע"ב פטור, הוא דה"ל כאלו התנו המוכר והלוקח אדעתא דמחילה, וכיון שכאן לא היה בדעת המוכר הרי שאין זה תנאי, ומלבד עצם החידוש בגדר הדברים, ומה שלא מצאנו שיהיה זה כתנאי, קשה שכיון שהלוקח מוחל מה צריך עוד להמוכר, וזה עיקר הקושיא שכיון שהוא מוחל מעצמו הרי שהפסיד לעצמו. והנה בעצם ההלכה דבעה"ב צריך עיון מה שכשהלוקח אינו יודע שהמוכר בעה"ב הרי שיש דין אונאה, ולעומת זאת באם לא ידע דין שאין אונאה בבעה"ב ולא נתכון למחול (ואפי' אמר זאת בפני עדים לדעת הב"ח) אין דין אונאה, ובפרט במה שכתב הסמ"ע שכיון שהמוכר לא נתכוון לאונות יש דין אונאה, שנצרכים אנו להבין, כיון שנעשה המקח ע"י אונאה הרי שעשה המוכר מקח שיש בו אונאה, ואיך נאמר שנתכון להחזיר האונאה. ואם תאמר שכוונתו להחזיר באם יתבענו ועכשיו עושה המקח שאולי לא יתבענו, הרי תביעת אונאה אינו מחלקי המוכר במקח אלא דין תורה המתחדש באם המתאנה תובע, וגם במקרה שמחזירים האונאה חשיב המקח כנעשה רק שצריך להחזיר, וא"כ לדין אונאה אין שייכות רק אחר שתבע המתאנה ומה שייך לומר שאפשרות תביעת האונאה תהיה ניתנת לשינוי קודם שחלה כלל, וע"י גורמים שאינם מחייבים או פוטרים דין אונאה, והרי מה שאין דין אונאה חל אינו זכות להם אלא כיון שדעת המתאנה למחול. והנה מביאור הקצוה"ח את דברי הסמ"ע היה נראה לומר שישנם שני אפשרויות כיצד שלא יהיה דין אונאה במקח, והיינו מקרה שמוחל המתאנה על סכום האונאה בין לפני המקח ברצונו ובין אחר המקח שמוחל על מה שנתנה לו תורה זכות שיחזיר לו המאנה את האונאה, וישנה אפשרות אחרת לגרום שלא יהיה דין אונאה, במקרה ששני הצדדים מסכימים שאין מקח זה נעשה בגדרי מקח רגילים, ומקרה זה אין צריך למחילת המתאנה אלא כיון ששניהם החליטו שזה גדר המקח הרי שלא עליו אמרה תורה שחל דין אונאה, ולפי"ז נראה לומר שסבר הסמ"ע שדין בעה"ב הוא לא מחמת מחילת המתאנה, אלא כיון שנעשה המקח עם צד אחד שמשמעות מחיר השוק אינו נוגע לחשיבות החפץ שהוא מוכר, הרי שכוונתו לעשות את המקח שלא בצורתו הרגילה, ואם הענין ברור לשני הצדדים אין חל דין אונאה, ואע"פ שאמר המתאנה שאינו מוחל אין מועיל, כיון שהיה ברור לו שאין המקח ככל מקח הרי שלא חלים כלל דיני אונאה מלכתחילה, אך אם לא ידע שהמוכר בעה"ב הרי שחשב שהמקח כפוף לדיני אונאה, וחלים עליו דיני אונאה וכו'.

Configuration: default | DOM page index: 632

Selected issue kinds: container-gap

kind=container-gap | severity=medium | gapPx=353.44 | from=last-visible-body-text-bottom | to=footnote-area-top

סימן י

י. בצורת השיעור של חלק האונאה

הבחנה בין גדרי המקח המוסכם לאיסור הכללי של חסרון ממון חבירו

ומעתה, יש לנו לומר, שכל דיני אונאה שיעוריו ומיעוטים שלו, אינם בדין איסור חסרון ממון חברו, אלא בדיני האונאה שבהסכם (והאיסור של חסרון ממון, דנתחדש באונאה, אחר שנתחדש, קיים גם בשאר דברים, שנכנסים תחת הגדר של חסרון ממון חברו שלא נצרכים לחידוש דין אונאה).

שיעור סטיה מסחרי לעומת שיעור במהותי חיובי בבחינת פרוטה

ועפכ"ז יבואר גדר שיעור שתות, שאחרי שהקדמנו, שאין גדר המשתער החלק הממשי במקח. אלא הגדרתו המסחרית. הרי שאין שיעור שתות, מתייחס לאיזה חפץ או תשלום מסויימים, שיהיה אפשר להגדיר, שיש חפצא שכשיש בה כמות שיעור, הרי חלים בה דינים. והיינו, ששיעור שתות אינו שיעור חיובי, המתייחס לחלק המשתער כדוגמת שיעור כזית לטומאה שיוצר לחלק המשתער דין ושם. אלא הוא דין בתוצאה הנוצרת בהיות השיעור קיים. ועוד יש להקדים מה שמצאנו שאינו כרוב שיעורים הידועים, כגון שיעור פרוטה, שהוא שיעור גובה, דהיינו שהוא החלק הקטן של ממון חברו, שמתחייב בהשבון דגזל, אלא שתות, הינו שיעור סטיה, דהיינו, שהוא כהגדרה לעצם המשוער, בלא יחס לחלק שהוא משתער בו, אלא אם החלק שאמור להשתער בו נכנס לשיעור, הרי זה בשיעור.[א]

א. ואח"כ ראיתי בדרישה ס' רכז סק"ד בא"ד ונראה דטעמא וכו'. שנראה שדעתו כמ"ש, ששתות הוא גדר בדין חזרה. וע"ש.

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

PDF page 16

Selected issue kinds: sparse-line

kind=sparse-line | severity=low

וכיון שהשבת לשון כללי לכל ימות השבוע, כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, שלא תאמר כיון שכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, אם יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק בחול יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה כהיקף.

ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קודש לה', היינו, שעד עכשיו דיבר מקדושת השבת ביחס להנהגת האדם אליה, ועכשיו מבאר את קדושתה העצמית האמורה, מהי סיבתה, ולמי היא קדושה.

ושמרו בני ישראל את השבת, היינו, מה שישמרו את שבת ה' עכשיו הוא לעשות את השבת לדורותם, שבזה שישמרו ישראל את השבת עכשיו מה שישמרוה שאר דורות, יהיה זה חלק מברית עולם של כלל ישראל עם ה', והוא עשייה חלקה של שלימות ישראל עם השבת.

❖ קדושת זמן שבת וגדרי חילולו ❖

קדושת יום השבת

והנה לא נאסרה בשבת אלא מלאכה שיש עמה מחשבה, והוא המעשה שיש בעשייתו חילול שבת. וכאמור הביאור בזה שכיון שעיקר איסור מלאכה משום שביתה, שיהא האדם שובת מעבודת זמן באופן שאין הוא לה', אין להחשיב עשייה כעבודת זמן (עבודה משמע נטילת כוח מדבר לצורך דבר אחר) אלא באם יש גדר זמן שבת במעשה. וכיון שאין זמן חלק ממעשה יותר מאשר מחשבתו, והוא גם לא תכונה בדבר עצמו, לא ימלא עשייה בזמן אלא במעשה הכולל שני דברים. וכדוגמת הזורע שהוא מעשה בקרקע ובזרע, וקוצר שהוא מעשה במחובר ובפרי, וכן במוליא שהוא מעשה ברשות ובחפץ. ואף שאין מעשה בקרקע וברשות וכו' אלא בזרע ובפרי וי"ל שהרי זה כמו הלעת המיטה, זה אינו, שתכונת הצמחה בזרע, ומקום בחפץ, היא תכונה בעל חשיבות נפרדת מחשיבות גופם. ואינם מצב גרידא. וזו מלאכת מחשבת כלומר תכונת דבר חשובה. ואף שתולאת המעשה אינה שני דברים שגם תכונת דבר חשובה בטלה לדבר, אין שם מלאכה משום התולאה אלא ביחס לעשיה, והרי זה מעשה בשני דברים. ובזה נחשב עבודת זמן והשתמש בדבר שהוא קדש לה'.

מעשה דחילול שבת

והנה מצאנו שתי דעות בלשון ריבוי דמילת מחלליה, או ביחס לזמני חילול רבים, או ביחס למחלל הרבה. וביחס למעשה מלאכה ביאורו, שאף שקדושת שבת לה' אחת היא, ביחס לעשיית מעשים שיש בהם להגדיר שאין היא (השבת) לה', יש לה זמנים מרובים. וכמו קרבן שהוא קדוש לה'. ואף שיש לעשות מעשים רבים שאינם לה', כי הוא משמש לשימושים רבים ובזמנים רבים, אך קדושתו היא אחת, והרי שסיבת קדושתו מאחדת את כללו, אך סיבת איסור חילולו מחלקתו. וביאור מילת מחלליה, כמו חלליה. וכמו עליה, שהיא ריבוי על, היינו, עלים שלה כי יש לה ליפא כמה דברים. והשבת טלה לה', וע"כ אין כתוב ששת ימים תעבוד ובשביעי לא תעבוד, אלא ובשביעי תשבת. כי מצוות שמירת שבת היא בכל השבת שהיא טלה לה', אך החילול יהיה מרובה לפי המעשים.

ביטול מנוחת שבת

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמצא במקומו ובתכליתו. וכיון שנצטווינו לנוח (שיהיה כמי שדבר הונח), אין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שאחר שנצטווינו לנוח בשבת, הרי שהשבת מקור ויכולת להיות האדם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות האדם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עשייה של דבר מוכן.

חובת שמירת מצב שביתת האדם - קדושת השבת מגדירה את שביתתה כמצב דאיסורא קבוע

וביאור דבר זה הוא כי יש גדר בעושה מלאכה שאינו שובת, וזו התולאה האסורה, והיא אינה תלויה במחשבת העושה, ועליה נאמר דין שמירה, והיינו, שיש גדר קיום קדושת יום השבת בשביתת האדם ביום השבת, וע"ז נאמר דין שמירה ודין זה אין הוא בשמירה ממעשה מסוים, אלא בשמירת מצב שביתה לאדם.

Configuration: ornaments | DOM page index: 41

Selected issue kinds: structural-fallback

kind=structural-fallback | severity=low | balanceOutcome=full-width-terminal-residual

המעשה המסוים (לאפוקי שיש למעשה משמעות אחרת שאינה מלאכה).

❖ סוגי מלאכות שבת ❖

חלוקת מלאכות שבת לפי תוצאתן - עשיית דבר חדש, מצב חדש, ושינוי מצב חפץ

כמו שכתבנו חלוקת מלאכות שבת היא לפי תולדתם הנותנת להתעסקות שם עשייה חשובה. תולדות אלו וחשיבותם שונות זו מזו בכמה אופנים. יש בהם מלאכות שתולדתם היא הדבר החדש. ויש בהם שהם מצב חדש בדבר קיים. ויש בהם שהם עצם שינוי המצב של דבר קיים.

וזה ישפיע על גדרי מעשיהם, שעשייה של דבר חדש היא רק ההמצאה שלו. ועשייה של מצב חדש בחפץ היא המצאת החפץ במצב החדש. ועשייה של שינוי מצב חפץ היא המצאת מהלך השינוי. ובזה יתפרדו העשיות במשמעותם כמלאכה. איסור מלאכה הוא חוסר השביתה שיש לעושה בעשייתו את התולדה. וככל שהמלאכה, היינו, ההתעסקות תהיה במציאות התולדה עצמה תחשב למלאכה חשובה יותר. וא"כ ביחס לחילוקים אלו מלאכת שינוי מצב תהיה מלאכה חשובה יותר. ומלאכת יצירת דבר חדש תהיה חשובה פחות.

חשיבות התוצאה בדבר מוכן - הבדל בין הכנת כלי המתקיים להכנת אוכל המתכלה

וכן יחלקו בחשיבות התולדה מבחינת היותה דבר מוכן שככל שהתולדה תהיה בעלת משמעות כמוכנה תהיה המלאכה, היינו, ההתעסקות יותר משמעותית לביטול שביתה, והיינו, שככל שהדבר שהומצא יהיה דבר שהיותו מוכן משמעותית בו. ולדוגמא שהכנת של כלי היא משמעותית יותר מהכנת אוכל כי השימוש בכלי הוא רב פעמי ושימוש אחד בו אינו סותר את קיום הדבר אך שימוש באוכל הוא שימוש חד פעמי ובזה הוא כלה והכנה לשימוש מכלה היא פחות חשובה. ומלאכה שהיא כמ"ש ההתעסקות בהכנה תחשב יותר אם הדבר שיומצא על ידה יחשב יותר כמוכן. אך אחר שנאסרו כל מלאכות אלו, היינו, ההתעסקות בכל סוגי תולדות אלו הרי שאף כזו הכנה אסורה. וא"כ יהיה לנו כמה סוגים של מעשי הכנה ולכל אחד חשיבות עצמית ביחס לתולדה ומשום כך הכנת אוכל כיון שהיא לשימוש מכלה לא יהיה בה חסרון שאינה מתקיימת לאורך זמן שהרי לא נעשתה לקיום. אך הכנת כלי אם תהיה באופן שלא מתקיים לאורך זמן לא תחשב הכנה.

יחוד מלאכת מבעיר לחיוב נפרד - יצירת אש בהתעסקות פחותה שאין בה ממש עומד

ועל כן יובן מה שחידשה התורה לחלק שיהיה חייב כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה דווקא במלאכת מבעיר שהיא מלאכת יצירת האש ובהיותה יצירת דבר תחשב המלאכה עצמה פחות חשובה כמ"ש וכן ביחס לדבר שנוצר שהאש היא תולדה פחות חשובה שאין בה ממש עומד שיחשב מקור שימושי ומשמעותה כדבר מוכן וההתעסקות בהכנה היא פחותה. וכיון שחייבה תורה עליה לבדה כל שכן שאר מלאכות שהן חשובות יותר שיהיו חייבים עליהם לבדם. וכן ביחס חשיבות התולדה למצב הקודם דהיינו שאם התולדה נוגעת לצורה הרי שהמצב הקודם כחומר אין לו משמעות מלבד קיום לצורה.

הגדרת שיעור המלאכות בשימוש - שיעור שימוש ביצירה, בחפץ ובמצב, ובשינוי מצב החפץ

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגדיר האם הדבר המוכן הוא תולדה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יצירת דבר חדש הרי ששיעורה יהיה שיעור הראוי לשימוש בתולדה זו, ומלאכה שמשמעותה יצירת מצב בחפץ יהיה שיעורה שנים גם שיעור חפץ חשוב וגם שיעור מצב חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה שיעור גם בחפץ וגם במצב וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

גדר חילוק מלאכות - מהות המלאכה עצמה וחשיבות תוצאתן במשכן

ועיקר גדר חילוק המלאכות, היינו, במה שתחשב האחת מלאכה נפרדת מחבירתה, נלמד ממהותם ומנצרכותם, ומהיותם במשכן. וזה חלוק לשני גדרים, האחד, במהות המלאכה, היינו, במה שהמלאכות שונות זה מזו, שמלאכה שהיא חלוקה במהותה הרי היא מלאכה נפרדת, והשני, בחשיבות הדבר המוגמר, וזה במלאכות הדומות שנחלקות משום חשיבות תולדתם. ששתי מלאכות הנצרכות לעשות שתיהם בכדי להגיע לתולדה סופית, וגם היו במשכן באותו אופן, נחשבות למלאכות נפרדות. ובגדר הראשון, היינו, מה שאמרו זורע ונוטע מלאכה אחת הן וכו', וכן מה שנחלקו רבי ור"י בשובט ומדקדק, דרבי סבר דשובט בכלל מיסך וכו', ור"י חילק. ובגדר השני הוא מה שאמרו בזורה ובורר וכו', דאף שהם דומים כיון שהיו במשכן נחשבים

Configuration: ornaments | DOM page index: 47

Selected issue kinds: sparse-line

kind=sparse-line | severity=low

אך עשייה שאינה מביאה ליצירה, לא תבטל את המנוחה ואכילה ושתיה והנאה בשבת הם עשייה של תכלית, שהם במשמעות של שימוש במוכן כבר, והם עשייה של מנוחה.[א]

ועכ"פ הרי שהגדרת השינוי היא ממצב למצב וממילא חלק ההתעסקות במלאכה תהיה לא רק בתוצאה וכחפץ אלא גם במצב הקודם והמצב הנוכחי.

והנה כל אשר ביארנו הוא נשא מציאות המעשה דהוצאה שבה פועל האדם, והיא כרקע שאינו משתנה כחלק ממעשה ההוצאה. אך ההוצאה הנוגעת לשינוי חפץ במוצבו המקומי היא חלק של המעשה.

הערות

א. ובזה יתבאר השוואת כל מלאכות שבת באיסור אחד של עשיית מלאכה, ומה דילפו לכלוהו ממלאכת המשכן שהוא היה התכלית הנרצית, וכיון שלא נצרך בעל משכן זה לזולתו, בהכרח שעשייה שציווה אותם לעשות היתה לתכליתם. ועל כן כל תהליך במלאכת המשכן נחשב לתכלית למרות שהוא שלב אחר שלב. וכן, בזה יבואר שלא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, והיינו, שהמעשה יכוון לתוצאה החשובה. שכן זה משמעות איסור העשייה, ואם לא יכוון לתוצאה אין בזה העשייה האסורה שהיא עשייה לתכלית.

Configuration: ornaments | DOM page index: 90

Selected issue kinds: imbalance

kind=imbalance | severity=low | diff=7 | balanceOutcome=global-justify-rollback-residual

שממנו נעקר, כי אף דזריקה כחו הוא, וכחו כגופו, אין הכוונה לחשיב שגופו נמצא במקום כחו, אלא דכחו הוה כגוף אחר דיליה, וא״כ אין בהנחה דזריקה גדר השייכות הנ״ל, ועפ״כ עדיפא ממעביר, כיון דהוי מעשה אחד, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא״כ במעביר שהשייכות היא רק מחמת זאת החפץ (וכמו דאמרו בהוציא ומקה וחזרה ותפחה דמטו בה משום דיהוי. ובמק״א הארכתי).

שלוש משמעויות במעשה ההוצאה בעצמו – ההליכה, המשא, והמעבר, וחילוק דיניהם במעשה ההוצאה

וביתר ביאור דהנה יש למלאת במעשה דהמוציא חפץ מרשות לרשות בעצמו (בהליכתו, למעוטי זורק ומושיט (היינו מעביר בידו בלא גופו)) כמה משמעויות, ועיקרן שלשה, ההליכה, המשא, והמעבר, ואף שנמצאים בעת ובמעשה אחד אין דינם שוה.

ההליכה, היא מעשה אחד בכל הזמן (לא״ד לאו כעומד דמי), והוא קודם לגדר מעשה הוצאה כמעשה ברשויות, שאף שע״י זה יצא מרשות לרשות אין זה חשוב כשתי הליכות, ואדרבה דגדר הליכה שהיא כאחת היא המגדירה את המעשה בשתי הרשויות כמעשה אחד, אחר שהיא מטבעה במשמעות אחת (והיינו, שאין הבדל בהליכה עצמה אם היא ברשות אחת או בשני רשויות).

המשא, הייני, מה שהאדם נושא את החפץ, ועצם המושג משא לחפץ, הוא מעשה חלוק, שאין היות החפץ נישא בחלק אחד להמעשה, שייך להיותו נישא בחלק אחר, כיון שגדר נשיאה עצמה היא מה שהאדם נושא אותו שיהיה עימו, וא״כ הרי שגדר המושג נישא הוא ביחס לעתיד, ולא כמצב קיים, כי אין תוספת משמעות במה שהחפץ נישא מאשר היה מונח ליד האדם, אלא במה שעתידו תלוי באדם (והיינו, שאמנם יש גדר בחפץ המונח על האדם לגבי ההוה, שהאדם הוא מקום החפץ, וזה יהיה משמעות ביחס לעקירה והנחה, אך ביחס להעברה, היינו, היותו נישא, אין זה ביחס להיותו במקום האדם עכשיו, אלא ביחס להיות עתיד מקומו תלוי באדם), וכאמור כל חלק זמן שהוא נישא הוא חלוק, והוא ביחס לזמן שאחריו, הייני, עתידו אבל אין משמעות חלק זמן זה לחלק זמן זה, שברגע ראשון גדר נישא הוא ביחס לרגע השני, וברגע השני יש שני גדרים, אחד שהוא העתיד לרגע הראשון, והוא מחובר לו במשמעות זו, והשני שהוא סיבת המצב ברגע שלישי (ואמנם ימצא גם משמעות אחידה לכל הזמן, שהרי היותו נישא ברגע ראשון הוא סיבת כל הרגעים שאחריו, וזה גדר למפרע שאחר שינשא יתברר שהכל בגדר אחד, וזה יהיה נפק״מ לגדרים התלוים בכל המעשה או שבסוף המעשה, וכמו ביחס למעשה האדם, שהוא חשוב כמעשה אחד של משא, ביחס לחיוב שיש במעשה כזה (היינו, דמזה דמחייב אהוצאה דהילוך, הרי שיש גדר אחד למשא שהוא כולו מעשה אחד ביחס להוצאה, כמו אכילות רבות בכדי אכילת פרס)).

המעבר, הייני, מה שהאדם מעביר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר משא, והוא שווה אף בזורק ומושיט) ועיקר גדרו הוא מעשה שינוי ממצב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום ראשון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחד, הוא האיחוד, והשני, הוא השינוי, והגדר הראשון הוא במעבר עצמו, והוא חשיבות שיש במעשה לאדם, ומצב החפץ הוא היכי תימצי לזה (שזה מעשה של איחוד דבר, ולא שינוי מצב, וכמו בכותב שחשיבותו הוא איחוד קיום הכתב, וכמו בסותר שהוא איחוד ביטול הבנין, ובהוצאה יהיה בו שני משמעויות אלו ביחס לרשות קודמת וביחס לרשות נוכחית כאמור, וביחס לשניהם יחד, ובשני פנים שביחס למעשה שעושה האדם במקום חפץ יהיה בזה חשיבות פחותה אחר שבשניהם היה לחפץ מקום, וביחס למעשה שעושה במקום יהיה בזה חשיבות יתרה, כי לא יחשב המעשה אלא בהיות המעשה בשני מקומות, כמי שבוחר בין שני אפשרויות שבחירתו חשובה לעומת מי שיש לו אפשרות אחת שאין זה בחירה (אבל אין מעשה דמילוי המקום שלו, דכיון שאין חשיבות מקום מחמתו, שאין המקום מקום מכוחו אין מילוי מקום מעשה חשוב, אף שהוא תולדה חשובה)), והמשמעות השניה היא, שינוי מקום החפץ, וזה בשני פנים ביחס להיות החפץ במקום מסוים, ויהיה גדר שהוא נעקר ממקום זה, ויהיה גדר שהוא הונח במקום זה, וביחס למקום חפץ בכלל, הייני, שאין החפץ במקום קבוע אלא הוא נייד ויהיה גדר בהיות במקום אחד ביטול קביעות מקום שני.

Selected issue kinds: sparse-line

kind=sparse-line | severity=low

משמעות זו שייכת באם יתחברו שני מלבים אלה ע"י מעשה ההוצאה, היינו, שינוי מקומו של חפץ בזמן השינוי עצמו, וביחס למשמעות העקירה מכאן וההנחה מכאן.

והיינו, שכמו שאמרנו הרי גדר מלאכת הוצאה חלוקה למקומות ורשויות וגדר עקירה לבדה והנחה לבדה הוא גדר במקום חפץ (מקום ד"ט), אך אין שייכות בין שניהם אלא ביחס לרשויות, והיינו, שבעקירת חפץ ממקום כבר נתבטלה ממנו משמעות מונח, והרי הנחה במקום אחר היא כלילת דבר חדש, ואין משמעות חפץ מונח לעצמו חשובה מלאכה אלא משום שעקירתו והנחתו הם ברשויות, ובהם עיקר משמעות חפץ הוא במה שמשמש לאדם, כל מעשה ההוצאה חשוב לאחד, היינו, עקירת חפץ ממקומו עם משמעות הולכתו מרשות לרשות, שזהו גדר בחפץ וביחס לשימושו ולא למקומו ואינה נאבדת בעקירתו מהנחה כאן וכן אחר הנחתו שם (ויש בזה לבאר דעת רש"י דהחשיב עקירה דבעל הבית והנחה בידו הפשוטה של העני כילאה) וזה משמעות שינוי האמור.

אלא שמירת הסוג (דהרי הוא אפילו ביותר מי'), אבל ביחס לרשות הרי שהיא חלוקה מרשות הראשונה בגדר חילוק מקום, כיון שיש ברה"ר משמעות חלוקת מקומות בתוכה, וע"כ אין ללמוד זורק ממושיט, שיש לומר שאין משמעות זו שייכות רק משום היחס בין שתי הרשויות שנעשה ע"י מעשה אחד ארוך, אבל לולי כן אין משמעות חלוקת מקומות האמורה תחשב ביחס למקום החפץ, וכלאמרן שאין זה נחשב שינוי ביחס לגדר מקום חפץ לרה"י (ויש לדמות זה לפיזור המותר לעומת בירור האסור אף שנברר בפיזורו שאין משמעות בברירה אלא ביחס לתערובת).

ביאור בחיוב הושטה ברשות אחת - אורך רשות הרבים מגדיר חלוקת מקומות ולא רוחבה

ומעתה יש למטה לדרך להבנת החילוק בין אורך לרוחב רה"ר, שאמנם ביחס לחילוק מקומות אין משמעות ברוחב יותר מבאורך, אך ביחס לחילוק רשות לאית ביה הרי שאורך רה"ר הוא אחד ולא רוחבו, וע"כ יהיה משמעות ביותר לגבי חלוקת רה"י השונה ממנה (וכן יש לבאר מה שכתב רש"י בפיסלא שהוא לרוחב רה"ר ולא לאורכו כי אין משמעות חילוק בזה יותר משכבר יש, וכן יבואר מה שכתב דהוא לכל רוחב רה"ר, והיינו, שהרי יש ברה"ר לאחד כל רוחבה ולא יועיל פיסלא ד"ט או ד"א דכיון שאורכה אחד מלידי הפיסלא ורוחבה אחד לענייננו אין זה חילוק (וזה דווקא בפיסלא שהוא גדר בשימוש וכו' ואכמ"ל) ובמק"א פירשתי יותר.

חילוק בין מושיט לזורק - הוצאה דרך רה"ר שייכת רק במעשה אחד המחבר שתי רשויות

וע"כ במושיט שהוא מעשה אחד יהיה גדר מה שאין עקירתו היתה להנחה ברה"ר שביניהם, ובהנחתו שלא נעשתה לדך רה"ר הנ"ל, ואמנם ביחס למקומו של חפץ אין זה גדר שינוי

❖ ט. ביאור מתניתין דיציאות השבת והגמ' לפמשנ"ת ❖

ביאור לישנא דמתני' לרב פפא - משמעות יציאות אמקום חפץ ביחס לרשות ולא לשימושו

ובהקדם כל זה יבואר לשון המשנה לדעת רב פפא וכך הוא, שלשון יציאות הוא ביחס לגדר הוצאה דרה"י ורה"ר שגדר השינוי בהם הוא בסוג יעוד מקומות הרשות (היינו מקום הרשות שמובנו החלוק שמשמש לרבים הרבה והוא מקומות ביחס למונח ולשיונח בו), והוא גדר במקום חפץ ולא בשימוש חפץ, וע"כ שייך למיתני ביה לשון יציאות ממקום ולמקום שהוא מלשון עשיית מליאות (מלוי) במקום, והוא משמעות מקום חפץ ביחס לסוג הרשות, שהמקום עצמו אין הוא תלוי בהימלאות דבר, והוא מקום איתו ובלתו, אך ביחס להיותו חלק מרשות הרי יעוד וכו'.

בהברת הגמ' דאיירי אף אהכנסה - משמעות הוצאה הכוללת עקירה והנחה

וזה ביאור הגמ' שהביאה הוכחה ממשנה דאבות מלאכות דהמוציא מרשות לרשות דע"כ איירי גם בהכנסה. ולא נתבאר פשר הדברים, דאדרבה הא התם איירי באבות מלאכות, והכנסה תולדה היא, וע"כ לא איירי בהכנסה, ומאי הוכחה יש כאן. ודברי הגמ' בשבועות דאמר מרשות לרשות סתם לא נתבאר, ועוד מהו שנלרכנו לזה אחר דקתני יציאות ומפרש הכנסה.

ולפי האמור יהיה ביאורו, דעיקר קושיית הגמרא הוא בשבועות דאיירי בחיובי וכלל הכנסה בלשון הוצאה, דכיון דאיירי במעשה שלם דעקירה והנחה, אף דהוה הוצאה מרה"ר, אין לקרות לשון המעשה כולו דחיובי בלשון הוצאה (היינו דאף שמלאכו לשון יציאה הוצה, ובהכרח שיציאה זו היא ביחס למקום שהיה ולא לכלל המעשה, דאל"כ הולה הוי יתור, כיון שכתב יציאות ופירש מעשה שלם לא משמע

Configuration: ornaments | DOM page index: 109

Selected issue kinds: structural-fallback

kind=structural-fallback | severity=low | balanceOutcome=full-width-terminal-residual

זריקה להעברה ברה"ר מה שאין בהולאה והכנסה. ודו"ק. ובמקא"ה).

❖ ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י ❖

יישוב חילוק רה"ר מרה"י במקום - רה"ר לשימוש נוכחי ורה"י לשימוש קבוע דהנחה

ומעתה יבואר ההבדל בין גדר מקום דרה"ר לגדר מקום דרה"י, והיינו, שדווקא ברה"ר שאינה מיועדת לשימוש במקום אחד אלא להילוך יהיה גדר מקום חפץ ביחס לשימוש מקומי, אך ברה"י שהיא מקום שאינו מיועד להילוך אלא לשימוש במקום, גם גדר מקום חפץ אינו ביחס לשימושו במקום המסויים, כי רה"ר אינה נחשבת כמקום הראוי להנחת חפץ ואינה משמשת לכך, וע"כ לא יהיה גדר במקום החפץ אלא ביחס לשימושו הנוכחי, שכל שימוש בחפץ ברה"ר הוא ארעי.

אך ברה"י המיועדת לשימוש במקום לא יהיה גדר מקום חפץ ביחס לשימוש ארעי כזה, אלא ביחס לשימוש קבוע דהוא שימוש דהנחה, וע"כ לא יהיה בו משמעות בשימושו המקומי, וע"כ לא יהיה הבדל בין רה"י אחת לשניה, דכיון שביחס למושגי שימוש דרה"י, היינו, מקום מנוחת חפץ, אין הבדל בין אחת לשניה, ואף שהם שתי רשויות נפרדות. ששימוש הנחה הנ"ל הוא שימוש נפרד כיון שאין משמעות קירבה ביחס להנחת חפץ, שאין משמעות מקום חפץ ביחס להנחתו משמעות שימוש בפועל, ולא יהיה מחיצות שביניהם משמעות, שאין למחיצות משמעות הפרדה אלא ביחס לשימוש בפועל, ולא ביחס למשמעות הנחה.

(ורש"י כתב דרה"ר עבידא להילוך ורה"י לתשמיש היחיד (דאין הילוך תשמיש אלא שימוש) והיא היא. וכן בזה יש לבאר סברת רב חסדא דלא בעי מקום ד' ברה"י ותלה זה במה שהיא עולה עד הרקיע ובזה הרי לא פליגי כ"ע וביאורו הוא דגם מה דעולה עד הרקיע הוא משום דאינו תלוי בשימוש המוגבל בי"ט. ובמקא"ה הארכתי)

חילוק הוצאה והכנסה ממושיט - שני שינויים מצטרפים ויסוד מה לי הוצאה מה לי הכנסה

ובזה יבואר גדר הולאה והכנסה, וכי שאין זה משמעות שינוי מקום חפץ סתם, אלא יש בזה הרכב שני חלקים, שמשמעות מקום חפץ ברה"י הוא לא ביחס לשימושו בפועל, וברה"ר הוא כן, וא"כ יש כאן שני שטיים שנעשו בחפץ, האחד הוא מה שבהיותו ברה"י היתה משמעותו מקומו ביחס לשימוש דהנחה וברה"ר משמעותו היא שימוש בפועל. והשני הוא שבעלם זה שעתה יש לו משמעות של שימוש בפועל הרי הוא נחשב במקום אחר, והיינו, שביחס לשימוש בפועל הוא כאילו הועבר ד"א, כיון שאין שימוש בפועל שברה"י כשימושו ברה"ר, שברה"י שימושו בפועל היה ביחס להנחה, וזה סברא דמה לי הולאה ומה לי הכנסה.

ומעתה יבואר גדר מושיט מרה"י לרה"י, והיינו, דזה כמו גדר ד"א ברה"ר ביחס לשימוש דהנחה, שאף שכמו שאמרנו אין מחיצות וחילוק רשות משמעותיים ביחס לשימוש דהנחה, אך כיון שעובר דרך רה"ר, שהוא מקום שאינו ראוי לשימוש דהנחה, הרי שיש כאן שינוי מקום ביחס להנחה.

תוספת ביאור בהפסק אורך רה"ר - מחיצות שבת למניעת הילוך רבים והפסק רשות במושיט

וזה ביאור ההבדל בין אורך רה"ר לרוחבה, שהרי אין המשמעות רה"ר שבין שני הגזוזטראות בעלם גדר רה"ר, היינו, מה שאם יונח בה יהיה זה גדר אחר של מקום, וכדלעיל, אלא זה משמעות שלילית, בהיות המקום שביניהם חסר משמעות מקום דהנחה, וע"כ לא יהיה הבדל זה נחשב להבדל אלא ביחס למשמעות רה"ר האמיתית, היינו, מה שהיא לא משמשת להנחה, וזה הרי מחמת הילוך הרבים.

ויובחן משמעות זה הגדר כמו משמעות מחיצות שבין רה"י לרה"ר, וכמש"כ במקא"ה בביאור דברי תוס' דמחיצות שבת הם בגדר מניעת רגל רבים (וכמו תל המתלקט עשרה בתוך ד'), והיינו, שהגדרת מחילת שבת עלמה (אפילו מחילה אחת ולפני מה שהיא מגדירה מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מאפשרת שימוש הילוך דרבים, וזה גם גדר חילוק רשויות דמושיט, אך בהיפך, שנראה להגדיר ששני רשויות אלו נחשבות לשני מקומות המשמשים להנחה בנפרד, הרי זה יעשה ע"י שיהיה ביניהם מקום שהוא אינו משמש להנחה.

ובזה יש לחלק בין הפסק אורך רה"ר שיש בו שימוש דהילוך, לבין רוחב רה"ר, שאף

Selected issue kinds: structural-fallback

kind=structural-fallback | severity=low | balanceOutcome=full-width-terminal-residual

לאין קליטה כמקום היטה, שאין אוויר מקום היטה, לגבי תכולה אין משמעות להיטה, שהדבר המונח ושאינו מונח ימלאו את הרשות בשווה.

❖ יד. בגדר ביתא כמאן דמליא דמיא ❖

ביאור דעת רבי בביתא כמאן דמליא - רשות מקורה מתחשבת תפיסת החפץ כחפץ מונח

ולפי האמור לכאורה יש לבאר דעת רבי (דחייב שתיים ברשות מקורה, ומשום דביתא כמאן דמליא דמיא, וכתב רש"י דנחשב כל המקום כמלא חפצים), והיינו, דאף שאמרנו שאין רשות מקום חפץ, אבל אם תהיה הרשות מוגבלת בתכולתה ומשום דהיא מקורה יהיה משמעות מילוי להחשיב החפץ כמונח, אף שאין זה גדר אוויר הרשות.

וביתר ביאור דמשמע דאף דסבר ר"ע שאין גדר קליטה כשהחפץ ביד אדם, וכמו שכתבו בתוס', הרי ולאי מודה עכ"פ דלאי הוה ידו בתוך שלשה דחשיב כמונח, כי יש גדר בקרקע הרשות שהיא מקום הנחה יותר מן האוויר, והיינו, שאין מה שאמרנו בגדר הרשות לר"ע שהיא אחת, אלא ביחס לקליטת אוויר שאין בו משמעות מקום, אבל אם יהיה משמעות מקום מצד אחר, גם ר"ע מודה שיהיה חשוב כמונח, כי אין המקום סתירה לרשות.

הקושי מלשון רש"י חשוך ומלא הבלא - גדר מקום חפץ סותר הרשות והסברא בשימוש

וכך היה נראה לומר בתחילה, ושוב זכיתי לראות לשה"ק דרש"י דכתב (נז. ד"ה כמאן דמלין) בגדר שיש בביתא למימר דכמאן דמלי וז"ל מתוך שהוא חשוך ומלא הבלא. ע"כ. ומבואר שלא כדברינו, וצ"ב מה שמיאן רש"י בזה, ובפרט אחר דבריש מסכתין כתב (ה. ד"ה כמאן דמלין) בגדר הנ"ל וז"ל דדבר הסתום מכל צד הרי הוא כמלא חפצים. ע"כ. וזה משמע לכאורה כדאמרן לעיל.

ואחר העיון נראה דמיאן בזה משום דגדר מקומות הרשות כמקום חפץ הוא אכן סתירה למשמעות הרשות, ואף דבמקום מוגבל יהיה משמעות כזאת, אין זה גדר ברשות, אחר שאין היא אלא מקום שימוש, ואף שיהיה גדר מילוי במקום מקורה אין זה מקום הרשות שהיא משמעותה שימוש, וגדר כלל שיש לה להכלול כל מקומות הרשות הוא רק במשמעות זו, וע"כ כתב דכמאן דמלי הוא מתוך שהוא חשוך ומלא הבלא, והיינו, דזה סברא ביחס לשימוש, וכמה שיש לסברא זו להגדיר את אוויר הרשות.

הקדמת ביאור ללשון רש"י - חשיבות הקרקע לאיחוד הרשות לעומת קלוטה באויר הרשות הכללי

וביאור דבריו הק' צריך לכמה הקדמות. הנה לעיל ביארנו מה שיש בקרקע יותר מבאוויר הרשות לענין הנחה (וכמו שדקדקנו אין זה אלא ביחס להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדר ברשות כמכילה, ולא ביחס לחפץ כנת, שזהו גדר במקום חפץ), והנוגע לענייננו שמעשה הנחה הוא ברשות כגדר אחד, ולא במקום, ויש חשיבות בקרקע לענין איחוד הרשות משום שהיא אחת ממש, והיינו, שאף שלא יהיה באוויר סיבת חילוק, אבל גם לא יהיה בו סיבת עירוב, אבל בקרקע דיש בה סיבת עירוב יהיה גדר בחפץ הנמצא במקום קרקע יותר משמעות שהוא בתוך הרשות מאשר נמצא באווירה, ולעניין המלאכה בו שחשובה הנחה.

ומיניה שזה גדר מקום לרשות ולא רשות עצמה, והיינו, דלא כמו שאמרנו בדעת ר"ע דכלל לא בעינן הנחה במקום, ודי בקליטת הרשות, ואוויר חשוב כקרקע לעניין הרשות (וע"ע מש"כ לעיל דאין ליתא דתופסת עד עשרה נאמרה אלא לגבי כרמלית, ומשום דלא הוה מרשויות דאורייתא, אבל ברה"ר אין זה גדר תפיסת קרקע את אווירה, ואין בזה יותר מזה), וזה גדר דקלוטה, אבל מאן דלא ס"ל קלוטה וכו', לא חשיב הנחה אלא במקום שהוא חלק מהרשות, ובזה יש עדיפות לקרקע, וכדאמרן, דיש בזה משמעות חיובית לאחד כל מקומות הקרקע כרשות אחת.

בירור הצ"ב בדעת רבי בכמה סוגיות - ראיית הצד שאונה מקורה ועיקר דעת רבי בקלוטה

ועוד יש להקדים כמה דברים הצ"ב בסוגיות. דיש להקשות לאי סבר רבי דביתא כמאן דמליא, לכאורה לא בעינן לדין קלוטה כמי שהונחה, וכמו דמשמע בדברי רש"י לאמר דאין אווירו חשוב אוויר, אבל זה אינו, דהא בגמרא גיטין הובאו דברי רבי בלשון דקלוטה כמי שהונחה. וכן יש להקשות לאי עיקר הסברא הוא משום ביתא כמאן דמליא, הרי עיקר חסר מן הספר, והיה לפרש דאיירי במקורה. ועוד יש להקשות דבגמ' עירובין משמע דכ"ע סברי להא דביתא כמאן דמליא דמיא (ואף דהתם הוא לענין רשויות דרבנן, אין לחלק, ועכ"פ היה בגמרא להקשות זה,

זירא אמר רב נחמן דאמר רבי זירא אמר רב נחמן ד' אמות הסמוכות לרה"ר כרה"ר דמיין, ולא היא התם לענין טומאה אבל הכא זימנין דדחקי בני רה"ר ועיילי טובא. ע"כ.

ובפשטות איירי במבואות דלא חשיבי רה"ר (וכהא דאמרו בגמ' עירובין ו:), וכן דמשמע בכל מקום דרה"ר לטומאה קיל משבת, כאלו דאמרו (עירובין כב: דהוו רה"י לשבת ורה"ר לטומאה וכו'), ואע"ג דזימנין דדחקי עיילי טובא, וצ"ע אי שנא מצידי רה"ר לר"א. ונראה לי דלא, והא דאמר ר"א דזימנין דדחקי וכו' הוא סיבה לעשותו רה"ר, אינו אלא במה שהוא חלק מרה"ר ממש, אבל במקום חלוק כמבואות הללו לא מהני מה דזימנין וכו'.

ויש בזה כמה גדרים, האחד, הוא שימוש הרבים, והשני, הוא מקום הראוי להיחשב רה"ר. דודאי אין חשוב רה"ר אלא במה שמשמש את הרבים, וכמו שאין סרטיא אלא בחלק שהולכים בו, ואף דליתא לגבול דכתלים וכו', וכן מקום שאינו ראוי להיחשב רשות הרבים (מחמת גובה או מחילה או קירוי), אף שמשמש את הרבים לא חשוב רה"ר (וכבקעי רבים בפסין ותל נחלקו ר"י וחכ').

ביאור מחלוקת ר"א וחכ' בגדר רשות הילוך - הילוך הרבים באמצע הדרך ושינוי צידי רה"ר לתשמיש

ולפי"ז נראה שמחלוקת ר"א וחכ' הוא בעיקר גדר רשות הילוך, והיינו, שהילוך הרבים מטבעו הוא בדרך הסלולה, וע"כ יהיה עיקר הילוכם באמצע הדרך, ולא בצידיה, ובמקום שאין כתלים, גם אין צדדין, וע"כ היכן שיהיה הילוכם הוא רשות הרבים, אבל במקום שיש כתלים אף אם יהיה צידי רה"ר ראוי להילוך לא יהלכו בו רבים, כיון דהוא פחות פרוץ מאמצע הרשות (ונראה שזה מטעם שאין הילוך דאדם ביושר, הן משום שאינו מהלך לבדו, וצריך לנטות ימין ושמאל, והן משום שאין רוצה להיות מקפיד על צעדיו), וע"כ ימנעו מהליכה בצידי דרכים, ובזה ישתנה רשות להילוך מרשות תשמיש, וסברי רבנן דכיון שאין דרך להלך בצידי רה"ר, אין זה חלק מרשות הרבים, ואמנם בכל רה"ר אין לומר שצידיה לא יהיו רה"ר, דכיון שאין הילוך ביושר גם הילוך שאצל צידי רה"ר הוא הילוך בהם, אבל במה שיהיה חלוק מאיזה סיבה, ושאין לומר שהילוך שאצלו הוא הילוך בו אין הוא רה"ר.

שיטת ר"א ברשות הרבים במקום - שילוב מקום המשמש באחר עם רשות הרבים בעמוד ט'

וזה ביאור מה שלא מצאנו שנחלקו רבנן בסתם צידי רה"ר (וכהא דאין דרך להתחכך בכתלים), ולא מצאנוהו אלא בחצר שנפרצה ובאיכא חיפופי, ובתרווייהו פליג ר"א וסבר דכרה"ר דמיא, והיינו, דסבר ר"א דאמנם אין דרך הילוך הרבים בצדדין, אבל אין דין רשות הרבים תלוי בזה, דשם רשות הוא גדר מקום, וכל שיהיה אחד בגדרי מקום חשוב כרשות אחת. וע"כ רשות הרבים הוא כולל כל המקום שהוא להילוך הרבים, ואף שיהיה הילוך חלק מהמקום אינו שוה כשאר המקום לגבי רשות, חשוב רשות אחת, ובחצר שנפרצה הרי זה רשות הרבים גמור כאמור, שאינו חלוק, אבל באיכא חיפופי כיון שהוא חלוק, ויש בו סיבה שלא ילכו בו הרבים אין זה חשוב כרשות הרבים, שהרי מניעת הילוך הרבים שם אין הוא מחמת דרך הילוך הרבים, אלא מחמת שאין המקום ראוי להילוך כשאר הרשות, ואין זה רשות אחת. ומה דפליג ר"א אף בזה הוא משום דכיון שאין דין רשות הרבים מוגדרת ע"פ דרך הילוך הרבים אלא בגדרי מקום כאמור, הרי זה גם סיבה לצרף מקום שמשמש כאחד עם הרשות, וכיון דזימנין דדחקי רבים ועיילי להתם הוי כרה"ר, וכמו עמוד ט'.

ובזה יבואר דאף אי נימא דר"א פליג באיכא חיפופי, אין זה משום דהוי רה"ר בעצמו, אלא משום שהוא תשמישה, ואין המוציא דרך שם ומניח ברה"ר חשוב כמניח במקום אחד עם מקום צידי רה"ר, וזה צריך להקדמה מש"כ במק"א בגדרי קרקע רשות ואוירה. ואכמ"ל.

❖ יב. בגדר דעת בן עזאי דמהלך כעומד דמי ❖

בגדר טעמא דבן עזאי דמהלך כעומד - לשון רש"י וספק אי רגליו בשתי הרשויות חשיב הוצאה

והנה בגדר שאמרו בגמ' בטעם בן עזאי לפטור דס"ל דעומד כמהלך דמי. ע' מש"כ רש"י (כתובות שם ד"ה מהלך) וז"ל הק', מהלך כעומד דמי. ועקירת כל פסיעה הויא עקירה והנחת הרגל היא הנחה. ע"כ. ופירוש לפירושו,

Selected issue kinds: imbalance

kind=imbalance | severity=low | diff=7 | balanceOutcome=global-justify-rollback-residual

היינו, שזמן מוגע קובע לכל השבת, כמו שמעשה קנין שהוא הוראת בעלות בזמן הקנין פועל בעיקר החפץ), הייט, שמקום שקבע יהיה מקום שביתתו לכל השבת (וגם בזה אי עירב בפת בעינן שיהיה הפת קיים בזמן קנית שביתה. שיש בפת שני גדרים, האחד, הוא מה שנחשב המקום לקנות בו עירוב משום סעודה דאית ביה דהוה כבית, וזה חשיבות במקום עצמו, וזה הגדר הוא מבעוד יום, והוא בחלק הראשון האמור, פת החשובה להחשיב מקום, היא הסעודה הראויה מבעוד יום, ונחלקו ב"ש וב"ה אי בעינן שתהיה ראויה לו או אפילו לאחרים. והשני, הוא שיש בפת גדר עירוב בעצמה, היינו, שיקרא שם על הפת שהיא עירוב, וקריאת שם זה הוא משום שאין הוא קונה בה שביתה, היינו, שאין נקנית שביתתו במקום הפת, אלא קביעת המקום היא נפרדת, והפת רק מחשיבה את כוונתו לקנות שביתה לכל השבת, וזה ע"י שקורא עליה שם עירוב, היינו, שהיא סעודת שבת שלו, ועליה סומך. וזה נעשה בבין השמשות, ופת החשובה לכוונתו היא במלי למיסקליה ולמיכל ליה הוא עצמו, ואין צריך שתהיה ראויה לאכילתו בפועל, אלא אפילו אי מלי למיעבד שתהיה ראויה ע"י איזה מעשה המותר בזמן זה, היינו, בין השמשות, כבר ראויה להחשיב כוונתו), וזמן קנייה זו הוא בבין השמשות בסוף יום או תחילתו. והשלישי, קנית תחום סביב מקום שביתה שקנה (ואין קנייה זו תלויה בכוונתו, אלא שאחר שקנה וקבע שביתתו ע"י דברים האמורים לעיל יש לו אלפים אמה לכל רוח, כי אלפים אמה נמדדים ממקום שביתתו. ונחלקו בישן, ובחפצי הפקר אם קונים אלפים), וזמן קניית תחום זה הוא בשבת עצמה, שהוא גדר באיסור יציאה מחוץ לתחום שאינו אלא בשבת.

ומעתה יש לנו לדון בשביתתי במקום פלוני, שמשמע שקביעת מקומו נעשית מבעוד יום, ובזמן שאמר או נתכוון לקבוע מקומו, שהרי אמרו דבעינן דמלי למיהדר, ואם היה זה ביחס לקניית שביתה שבבין השמשות, היה להם לקבוע שיעור ברור (והרא"ש ר"ל שלא קבעו כי זה תלוי גם באופן שיהיה שטח ההילוך, ויל"ע דעכ"פ במישור יש לקבוע בזה, והרא"ש סבר שיהיה זה תלוי גם ביכולת רילתו, וצ"ע). וכן משמע מהא דאמרו דבפחות משמונה אמות מהני אפילו לרב, והיינו, דאית לן שני גדרים לארבע אמות, אחד מה שנתכוון לשבות, ואין ראוי לו לקבוע אלא בארבע אמות ולא יותר (אי ליתא מחילות וכו'), ומה שנקנה לו שם שביתה, דאף הוא בארבע אמות, ואין ראוי לו לקנות ארבע אמות לשביתה אלא במקום שנתכוון, והכי לא בירר לו, אבל בפחות מח' הרי שמקלט ביתו, היינו, ארבע אמות שנתכוון ניכר. ולענין קניית שביתה די בזה כמו בעירוב ברגל שאינו עומד אלא במקלטם (בודאי בישן, ואפילו בער ולא אמר, אבל אין זה מוכרח, שיש לומר דקני ליה אף שאין ראוי לקנות התחום).

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

שאין טבעת למעלה הימנה. ע"כ. ומשמע מדבריו דמאי דקרי לה טבעת סתמא הוא משום שהיא עליונה לכולן, וע' לקמן שכתב שהיא נקראת כן משום שהיא טבעת גמורה שמקפת כל הקנה, ואי תוך הטבעת הייט כל חלק הקנה שהוא תוך הטבעת עד הריאה, י"ל דהאי לא שייכא אלא אי נימא דתוך שאר טבעות ליכא הגרמה ודלא כא"ד, אבל לקמיה דבעי להוכיח דלא כא"ד בעי להא משום שהיא טבעת גמורה. והנראה יותר לפי מה שיש לדקדק דכתב דהיא עליונה לכולן (ולא כתב מכולן) והייט, דלא בא להודיעט מקומה, אלא כוונתו דע"כ חשיב שחיטה בטבעת גדולה תוך, שאין טבעת למעלה הימנה, ושלא נאמר שהאי תוך איירי אתוך דטבעת עצמה, וממילא יש לפרש דאיירי אף בשאר טבעות, אבל לקמיה דבעי לפרש הבריתא דקתני מן הטבעת וכו' כתב וכו'.

שיור לצד הראש למניעת הטיית הסכין או הפרש מקום החיתוך מחלק הקנה שאחריה

ובד"ה ושייר בה מלא החוט על פני כולה. לצד הראש שלא הטה לסכין לצאת מן הטבעת לצד הראש עד שגמר כל הטבעת כולה כשרה. ע"כ. ולכאורה ביאורו הוא, ושייר בה, הייט, בחלק הנשאר כלפי הגוף, ומלא החוט איירי החלק הנשאר לצד הראש, ועל פני כולה הייט החלק הנשאר כלפי הגוף. ול"ב מה שייך לומר שיור ביחס לדבר עצמו, ואולי י"ל דאיירי רק החלק הנשאר כלפי הראש ועל פני כולה איירי ביחס לקודס חיתוכה, ולפי"ז אי איכא קימור בפניה דלצד הראש (לכאורה כן הוא שאין נראה שקלה דלצד הראש יסתיים ביושר) לא יהני אלא אם שייר קודס הקימור, וזה קשה דלכאורה אין זה מלא החוט, הייט, כ"ש. ואולי יל"פ באופן אחר, דהנה לשון מלא החוט לכאורה קשה, דאי איירי אשיעור לחלק המשתייר, אין שייך בזה לשון מלא, ויותר הול"ל כחוט. ולשון מלא שייך בשיעור הפרש דבר מדבר (וכמו שאמרו (עירובין לח.) בנתגלגל בספר אפילו אין מסולק מן הארץ אלא כמלא מחט וכו'), וע"כ נראה דמלא החוט איירי אהבדל שבין מקום החיתוך לחלק הקנה שאחר הטבעת, וביחס להיות החיתוך בתוך הטבעת בין שני חלקים שלה ולא בינה לבין חלק הקנה שאחריה.

חיתוך הקנה בחיבוריו העצמיים מול חיתוכו בחיבוריו לשאר גוף הבהמה

ולפ"ז יש לבאר דקדוק מה שלא נכתב במשנה שיור אחלק טבעת דלצד מעלה, כי אין גדר מה דבעי להאי שיור משום דבעינן לשחיטה בתוך טבעת, אלא בהיפך משום דבעינן דלא להיוי שחיטה במקום דחוץ לה. ולכשנמצא הרי שגדר זה הוא ביחס לחיתוך קנה, והוא מה שיהיה חותך הקנה מיניה וביה, הייט, חותך בקנה בחיבוריו, ולא יהיה חותך הקנה בחיבורו בבהמה. [ואם אמנם דמדברי רש"י שהובאה בהערה לעיל משמע דלא שייכא הגרמה אלא בסימן, יש למצוא בזה גדר, שאף באופן שחותך הקנה עצמו, יהיה חילוק שאר קנה מבחלק שבו מתחבר ללחי, ושבו יחשב שחותך חיבור הקנה עם הלחי, ולא חיבורי קנה עצמו.

ואולי ובזה יש לשמוע מה שיועיל הגרמה אחר שחיטת רוב לפסול אף אי נימא רובו ככולו, דאי נימא שיש בחיתוך שמעבר לטבעת גדר שחותך הקנה משאר גוף הבהמה, ולא הוי כגדר שחיטה דשיהיה חותך בקנה, הרי שאף אי נימא דרובו ככולו ושיש בחיתוך רובו להחשיב כולו כחתוך, והייט, כי אין חשיבות במיעוט שאינו חתוך באם היה חתוך ביחס להיות הקנה חשוב כחתוך אחר שכבר רובו חתוך, אבל יהיה חשיבות בהאי מיעוט בחיתוכו בגדר נפרד וכאמור שחותך הקנה משאר הגוף, דביחס לגדר זה חשיב חיתוך זה המיעוט ביחס לכלל הקנה, וכל שלא גמר וחתך כל הקנה יהיה משמעות לחיתוכו משאר הגוף.]

חובת חיתוך כל עובי הטבעת המקפת מעבר לחלל הקנה

ובהמשך (שם) עד שגמר כל הטבעת כולה. ויש לדקדק דמשמע דכולה האמור הוא בטבעת ולא בקנה, הייט, דכיון שטבעת הגדולה מקפת כל הקנה, הרי שיש למצוא אופן שישחוט כל חלל הקנה בלא שיגמור כל הטבעת כולה, אלא יגרים בעובי הטבעת היתר על עובי הקנה, ומהא דאמר כל הטבעת כולה יש לשמוע דלא נגמרה שחיטה אלא אחר ששחט כל הטבעת, ולא די בכל חלל קנה.

שחיטת רוב חלל הקנה בעיקר השחיטה אף במקום טבעת

והנה לקמן כתב רש"י אהא דאמר ריב"י אף בשאר טבעות, דהוא פשוט דלא מהני שחיטה ברוב טבעת בלא רוב חלל קנה, והייט דאף דסבר ריב"י דמהני היקפן רוב קנה לשווינהו

Configuration: ornaments | DOM page index: 527

Selected issue kinds: square-bracket-scope

kind=square-bracket-scope | severity=medium

מזה דגדל רובו האמור אינו מתייחס לשמת כולו דאין זה לשון ריבוי שהוא ביחס לדבר המועט וביחס לכולו היה שייך לומר חלקו וביחס לשני חלקים היה שייך לומר חלקו הגדול אבל לשון רובו הוא לכאורה ביחס למיעוטו היינו שכשמחלק את כולו לחלקים מנוגדים ונמצא חלק אחד רב על חלק אחר יהיה חלק המרובה חשוב להגדיר את כולו יותר מן המיעוט (באם יש לך לומר דלא בעינן לכולו ממש) אבל גדר מקצתו ככולו כמו שאמרו במקצת היום ככולו אין ביאורו דמיעוט היום חשוב ככל היום (ומצאנו שיהיה הדבר המסויים חשוב מקצתו ככולו לשני צדדים כמו בשנת מלכים) אלא התם הכוונה שחלק מן היום הוא ככולו וע"כ נראה דזה אינו שייך אלא בדבר דגדר כולו הוא חלק וכמות. ודי בזה.]

דרישת רוב הנראה לעינים בטריפה וקל וחומר של אביי לשחיטה

ולקמיה בגמ' ת"ש הרי שהיה חצי קנה פגום וכו' אמר רבא שאני לענין טרפה דבעינן רוב הנראה לעינים א"ל אביי ולא כל דכן הוא ומה טרפה דבמשהו מיטרפא היכא דבעינן רובא בעינן רוב הנראה לעינים שחיטה דעד דאיכא רובא לא מיתכשרא לא כ"ש דבעינן רוב הנראה לעינים, ופרש"י מה טרפה. דאיכא מקומות טובא דמיטרפא בהו במשהו כגון נקובת וושט והריאה והדקין. בעינן רוב הנראה לעינים. במקומות שהוזכר בהן רוב כגון בקנה וכחוט השדרה. שחיטה דעד דאיכא רובא לא מתכשרא. דאפילו מאן דמכשר משום דקרי ליה רובא הוא ובמיעוטא כולהו מודו.ע"כ.

חילוק דין משהו בטריפות ושט מול חובת רוב בשחיטה

והנה תשובת אביי צ"ע, דלכאורה אדרבה דמהא גופיה יש לשמוע דלית לן למילף גדר רוב דשחיטה מרוב דטריפה, דהא ושט גופה לגבי טריפה די במשהו, ולגבי שחיטה לא מתכשרא עד דאיכא לרובא, ובהכרח שאין שייכות בין רוב קנה דטריפה לרוב קנה דשחיטה דהלכתא דרוב קנה היא היא הלכתא דרוב ושט. ועוד קשה לי מש"כ רש"י דאף רב קרי ליה רובא, דלכאורה אין זה דברי אביי, דשיווי השם דרוב אין שייך לק"ו, והיא גופא דאמר רבא דאינם שווים.

דרישת רוב גמור הניכר לעינים בכל דיני רוב ולא מחצה על מחצה

ובאמת דלישנא דרבא גופא צ"ב, דאי בעי למימר דאין ללמוד דין רוב דשחיטה מטריפה, הו"ל דשחיטה מטריפה לא ילפינן ודין ושט במשהו יהיה סייעתא לדבריו כאמור. אבל מה דאמר דשאני לענין טריפה וכו' משמע דרוצה לומר דבזה הוא ודאי כשאר דין רוב שבתורה, דהוא רוב ממש ולא מחצה (וכדכתב רש"י כלומר רוב גמור שהוא ניכר[א]). וזה קשה וכאמור לעיל דאם השווינו דין רוב כלי דטומאה לרוב דשחיטה, ולא תלינן שאני טומאה וכו', אף שיותר יש לחלק, כ"ש דלא נחלק רוב דטריפה משחיטה.

דרישת רוב במציאות הטריפה מול השלמת רוב במעשה השחיטה

עוד יש לדקדק בלישנא דאביי דאמר לגבי טריפה דבעינן לרובא ולגבי שחיטה אמר עד דאיכא לרובא. ולכאורה הו"ל איפכא, דלגבי שחיטה דהוא דין לעשות מעשה שייך לישנא דבעינן, ולגבי טריפה דהוא דין במציאות שייך לישנא עד דאיכא.

מחצה ברוב במעשה שינוי מחובר בשחיטה מול מצב סטטי בטריפה

וע"כ נראה לפרש דהא דאמר רבא שאני טריפה בדווקא קאמר, דהוה ס"ל דלא שייך דינא דמחצה כרוב אלא ביחס לגדר שמשמעותו היא בהיותו שינוי מהמצב הקודם, דהיינו כמו בשחיטה, דבעי לעשות הסימן המחובר לחתוך, דבזה שייך לומר דבמחצה כבר יש לבטל גדרו כמחובר, דמאחר שאמרה תורה לחותכו בהעדר רוב חיבור נעשה בו מעשה חיתוך (וכדכתב ברמב"ן עה"ת (ויקרא יא מז) שנחשב בלבנו רוב הוא השחוט, מאחר שאין במה שלא נשחט יותר ממנו). אבל לגבי טריפה שאין שם טריפה משום שינוי הנעשה אלא משום מצבו, הרי דבמחצה על מחצה גדר מצבו כך או כך הוא בשוה, ואין לנו לומר לחשוב מופסק אלא ברוב ממש, שאז יש להכריע למצבו מופסק.

דרישת רוב גמור במעשה שחיטה המשנה את שם האבר מקל וחומר מטריפות

ולפ"ז י"ל דהיינו דא"ל אביי דק"ו הוא, דאם דין טריפה שאינו עיקרו משום שינוי

◆ הערות ◆

א. ולפי"ז יש לדחות דקדוק הפר"ח ברש"י דבעינן רוב הניכר ממש ולא הנמדד, דאדרבה זה בא רש"י לומר דלא תפרש דרוב הנראה לעינים, היינו, דבעינן לרוב שונה משאר רוב. אלא כוונת רבא דבעינן רוב ממש ולא מחצה דרוב זה הוא רוב הניכר (היינו, ביחס למיעוט הנשאר).

Configuration: ornaments | DOM page index: 558

Selected issue kinds: container-gap, sparse-page

kind=sparse-page | severity=low | fillRatio=0.164

kind=container-gap | severity=medium | gapPx=765.06 | from=last-visible-body-text-bottom | to=body-flow-bottom

בהם, ואכמ"ל). והיינו, דלכל הראשון האיסור הוא בדבר ששימש למת, ואף שעתה אינו משמש עדיין שמו עליו שהיה משמש למת (ואמנם יתכן שגם חשיבות זו נובעת ממה שבדרך כלל דבר המשמשו הוא לעולם. ועיין בגמ' שם). ולכל השני גדר האיסור הוא דבר המיוחד לשימוש המת, ודבר זה נתייחד ע"י כריכה הנ"ל.

ולפי שני דרכים אלו יש לדון בגדר הזמנה האמורה, דלכל הראשון דסיבת האיסור היא במעשה הכריכה גדר הזמנה למ"ד מילתא, היינו, שאנו רואים כאילו כבר שימש למת, ונאסר כדבר ששימש למת. ולכל השני דסיבת האיסור היא שיש בשימוש זה משמעות המשך השימוש כמו

יחוד למשתמש מסויים בממון הנאסר או יחוד לסוג שימוש דמותה

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

Configuration: ornaments | DOM page index: 559

Selected issue kinds: container-gap, sparse-page

kind=sparse-page | severity=low | fillRatio=0.221

kind=container-gap | severity=medium | gapPx=541.94 | from=last-visible-body-text-bottom | to=footnote-area-top

שיש בכריכה כנ"ל, ולא משום שהיא מקרבתו למעשה כריכה הנ"ל.

וביותר ביאור שהנה יש להסתפק בדין כלי המת שאסורים בהנאה, אם הוא דווקא בכלים המיוחדים למת מסויים, או אפילו בכלים המיוחדים למת סתם.[א] והיינו, שאם הוא רק בכלי המיוחד למת מסויים, גדר האיסור הוא בסוג משתמש וכממון שהוא מיוחד לו (אלא דכיון דהוא מת נאסר בהנאה). אבל אם הוא אפילו במיוחד למת סתם, גדר האיסור הוא בסוג השימוש. ויהיה חילוק זה גם בגדר הזמנה דלצד הראשון גדר האוסר בהזמנה הוא יחודו למת זה וכדוגמת קנין, ולצד השני הגדר הוא יחודו לתשמיש דמיתה.

הערות

א. ובעיקר דין דתשמישי המת אסורים יש לבאר, דהא מצאנו שאיסור זה שייך אף בדבר העשוי למתים הרבה ושאין הוא מיוחד למת מסויים, כמו שאמרו בבית הקברות דאסור בהנאה בתלוש וחיברו. ומשמע שיש בזה תוספת איסור ממה שאסורים מחמת כל מת שקבור בהם, וכמו שאמרו במערת קבורה שהיא תופסת יותר מד"א דכל מת, ואעפ"כ מצאנו דשייך איסור זה במת מסויים לגבי שאר מתים, כמו מה שאמרו דאין משנים ממת למת. ומזה הדין האחרון ודאי יש להוכיח שיש בגדרי האיסור יחוד ביחס למת מסויים. ויש לדון בדין הראשון אם הוא דין לעצמו, היינו שיש איסור נפרד בדבר המשמש למתים רבים, או שאין הוא רק ריבוי דמת האמור בדין הראשון ובחסרון הסיום והיחוד למת מסויים. ויהיה בזה נפק"מ לגבי דבר המשמש הרבה מתים באופן ארעי היינו שמשמש לזה ואחר לזה וכן הלאה, דאי נימא כצד הראשון הרי שאף שאין מיוחד לשימוש דמתים ששימשם עד כה יהיה אסור משום שמיוחד לשימוש מתים באופן כללי, ושימוש שנשתמשו בו במתים עד כה אף שלא ישובו להשתמש בו, יש בו כדי לקבוע בו איסור הנאה כמו בגד שכרכוהו על מת מסויים, ויהיה אסור אף למ"ד הזמנה לאו מילתא. אך לצד השני יש לומר דמותר, ויהיה זה חלוק מבית הקברות דאף דמשמע דיש תוספת איסור במקום וכו' בבית הקברות, אין זה אלא משום שיש בכל מת מסויים גדר שימוש דכל בית הקברות, אחר שיש עמו עוד נקברים, וכן בכולהו מתים כל חד לעצמו, אבל במה שמלכתחילה אינו שימוש למת מסויים, ואין לאף אחד מהם תפיסה בו, לא חשיב תשמיש המת (ואף ששימש כל מת עד כה לא נאסר כמו שאין נאסרים כל דרכים שהולך המת בהם או עגלה שהוליכו אותו בה ואינה מיוחדת לזה).

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

שלא תגזול לא עובר בין כה גם לפני יאוש, הרי שמה דאיירי הגמ׳ אחר יאוש הוא בעבור לא תוכל להתעלם שנשתנה בין לפני ולאחר יאוש.

❖ בגדרים הממוניים של אבידה ❖

שליטה מציאותית, חלות רוחנית, והסכמה משפטית ביחס לאבידה

הנה מחיוב הנוטל ע״מ לגוזלה בלא תגזול למדים אנו שאבידה נמצאת עדיין בבעלות המאבד, ואף שהיה לומר שכבר אבדה הבעלות אחר שאין בה טעם שליטה או שימוש.[א] והיינו, שאולי דין לא תגזול באבידה היה לנו אולי לומר שדין מצות השבת אבידה הוא החזרה של חפץ שאבד ויצא מרשות הבעלים חזרה אל הבעלים, אבל אחר שיש כאן גם דין לא תגזול לכאורה מוכח שעדיין בעלותם על החפץ[ב], ולאידך גיסא ממה שמועיל בה יאוש שאינו מועיל בסתם חפץ היה לומר שאין בעלות המאבד על החפץ כמו שהיא תחת ידו.

גזירת הכתוב באיסור מול מעשה נטילת שליטה בגזילה

ואמנם אפשר שבאמת אף שהחפץ אבד ופסקה יכולת השליטה המעשית של הבעלים על החפץ, עדיין לא יצא מרשותו, והוא מגדרי בעלות שעליהם נאמר דין לא תגזול שאין יוצא מרשותו גם במקרה אבוד כזה, ומה שמועיל יאוש

❖ הערות ❖

א. ומה שכתבנו לכאורה גדר לסיבת קיום הבעלות בשימוש ושליטה, צריך להקדים לדון בגדרי הקניין והבעלות שיש לבעלים על כל חפץ, ושעליהם אמרה תורה לא תגזול. ויש בזה כמה דרכים כפי הנראה ממחלוקות שנחלקו בגמ' וראשונים במקרי גזילה וקנין, אך לנידון דידן מספיק רק לבאר את הצדדים הנוגעים לשייכות בין הבעלות ולשליטה המעשית של הבעלים. ויש בזה כמה דרכים א. הבעלות היא מקרה מציאותי של שליטה על חפץ, ועל מקרה כזה נאמר דין לא תגזול (ולמרות שנראה שאיסור לא תגזול מרחיב את השליטה על החפץ, אין הוא חלק מהבעלות, רק מצוה ודין, שאמנם משפיעים מבחינה מציאותית על מציאות שליטת הבעלות, אך אינם משפיעים השפעת בעלות ישירה). ב. שבציווי איסור לא תגזול וכהקדמה לו נוצרה מציאות הבעלות כמהות וחלות רוחנית (על החפץ או אצל הבעלים וכו'), ועל בעלות זו אמרה תורה שאסור לגזול ממנה. (ואמנם היא מושפעת ממעשים ומקרים שעיקר מובנם המעשי הוא מעשי השתלטות וחסרונה כגון קנין, מציאה, יאוש, הפקר, זוטו של ים וכו', (את מובן ההשתלטות עצמה יש להחיל על החפץ עצמו או על שימושיו ונידון זה יש לצרף גם לנידון המוסבר הקודם) אך המשכיות הבעלות האמורה מתקיימת גם ללא המשכיות המעשים שגרמו לה (ובזה נגענו במקרה האבידה). וכמשל ממי שתרם או הקדיש ע"י אמירה וכוונה, וחל שם על הדבר שהקדיש או תרם, שהפסק הכוונה והאמירה לא יועילו להפסיק את החלות שחל כבר על הדבר. (ואם אמנם עדיין צ"ב בסיבת הרחבת השליטה המעשית לחלות קנייני, מ"מ יש לומר שהרחבה זאת נפקא מהגדרה זו עצמה, היינו כחלות ולא כמציאות שליטה. ודו"ק.) ג. הבעלות היא ענין משפטי שבהסכמת בני אדם (וכמו החלות דלעיל הוא אמנם מושפע ע"י מעשי ומקרי שליטה, אך הסכמת העולם במושג בעלות לא מושפעת ע"י השליטה המעשית אם אין היא חלק מהסכמתם), ועל המושג הנ"ל והמקרים הנובעים ממנו אמרה התורה דין לא תגזול שלא לפרוץ את המשפטים הנ"ל (ובזה יש לדון אם נקבעו בזה הסכמות העולם כדין תורה, או שעדיין דין לא תגזול מושפע מהם. כמו"כ יש לדון אם ההסכמה המדוברת היא הסכמה שבמעשה שכך הוא מנהגו של עולם, או הסכמה סיבתית שהסכימו לצורך זה או אחר (ובעיקר הסברא יש לדון אם האיסור לגזול או לפרוץ גדר בהסכמה זו היא חלק מן ההסכמה שאם אמנם לא יתבאר מנין כוחה לאסור אך הוא קשה שיהיה בהסכמה משפטי הקנין ולא יצטרף אליהם איסור (ואולי גם אין בהסכמה איסור יספיק שיהיה נפק"מ מעשית כמו עונש או כפיה להחזיר), או שנאמר שאע"פ שבמקור ההסכמה היה איסור אין הסכמת איסור זה משפיע על דיני התורה אלא רק ההסכמה על המושג הממוני הכללי. (ובגרש"ש משמע בכמה מקומות שחלק מהדינים המשפטיים הוא האיסור לעבור עליהם) וצ"ע.). ולמרות שכאמור יש כמה וכמה שיטות נוספות לגדרם של דברים, אך מ"מ לנידון דידן די בזה, שהראשון הוא מקרה מציאותי, ועוד שני צדדים שיש בהם הקדמת ענין הבעלות לאיסור גזל (שאמנם דומים בזה אך ההבדל בין שני סיבות החלות מוביל להבדלים ביחס לגדרי החלות, והשפעת השליטה המעשית עליהם. ואכמ"ל.). וראה שהדרכים לבאר את שייכות דין לא תגזול באבידה חלקם לא יתבארו לכאורה רק לפי אחד הדרכים דלעיל, ועדיין צ"ע בזה.

ב. והעירני מו"ח שליט"א שאף למצוות השבת אבידה לכאורה צרכים אנו שיהיה זה ממונו, שאם לא כן למה תצווה התורה להחזיר ממון שכבר יצא מרשות בעלים, ואינו מוכרח.

Configuration: ornaments | DOM page index: 649

Selected issue kinds: square-bracket-scope

kind=square-bracket-scope | severity=medium

או פורט מטבע אין משמעות למקחו אלא לעשיית עיסקה ראויה, שאין שום משמעות עצמית למטבע כחפץ בפני עצמו אלא רק להשיג דברים אחרים.והנה לכאורה י"ל עפ"ז המקרה הראשון הוא המקרה הפשוט של לידי שוה לי, והמקרה השני הוא המקרה שעליו נאמר דין אונאה, והמקרה השלישי הוא מה שאמרו עליו בגמ' לא סגי ליה. וק"ל. (וזה אחר ההקדמה שמה שאנו אומרים שהתורה גזרה שיהיה דין אונאה ושיתחייב כל מקח להיות מתאים למחירי השוק הוא אינו ענין אלא למקח שראוי להיות בו מדד מחיר השוק לקובע משא"כ במקרה שמלכתחילה אינו עומד להיות על פי מחירי השוק הרי שלא נאמר בו דיני אונאה)][א]

הערות

א. וע"ע בדברי הסמ"ע, בענין לוקח שקנה מסרסור ויודע שהמוכר בעל הבית ואין המוכר יודע שהוא יודע שיש דין אונאה, ואע"פ שהלוקח מוחל הרי שהמוכר על דעת להחזיר אונאה מסרה לסרסור, והקשה עליו בט"ז כיון שהלוקח ידע שהמעות מגיע לבעל הבית המשלחו ודאי מפסיד הלוקח מכח עצמו, ובקצוה"ח הצדיק את הסמ"ע וביאר שהגדר במה שבע"ב פטור, הוא דה"ל כאלו התנו המוכר והלוקח אדעתא דמחילה, וכיון שכאן לא היה בדעת המוכר הרי שאין זה תנאי, ומלבד עצם החידוש בגדר הדברים, ומה שלא מצאנו שיהיה זה כתנאי, קשה שכיון שהלוקח מוחל מה צריך עוד להמוכר, וזה עיקר הקושיא שכיון שהוא מוחל מעצמו הרי שהפסיד לעצמו. והנה בעצם ההלכה דבעה"ב צריך עיון מה שכשהלוקח אינו יודע שהמוכר בעה"ב הרי שיש דין אונאה, ולעומת זאת באם לא ידע דין שאין אונאה בבעה"ב ולא נתכון למחול (ואפ' אמר זאת בפני עדים לדעת הב"ח) אין דין אונאה, ובפרט במה שכתב הסמ"ע שכיון שהמוכר לא נתכון לאונות יש דין אונאה, שנצרכים אנו להבין, כיון שנעשה המקח ע"י אונאה הרי שעשה המוכר מקח שיש בו אונאה, ואיך נאמר שנתכון להחזיר האונאה. ואם תאמר שכוונתו להחזיר באם יתבענו ועכשיו עושה המקח שאולי לא יתבענו, הרי תביעת אונאה אינו מחלקי המוכר במקח אלא דין תורה המתחדש באם המתאנה תובע, וגם במקרה שמחזירים האונאה חשיב המקח כנעשה רק שצריך להחזיר, וא"כ לדין אונאה אין שייכות רק אחר שתבע המתאנה ומה שייך לומר שאפשרות תביעת האונאה תהיה ניתנת לשינוי קודם שחלה כלל, וע"י גורמים שאינם מחייבים או פוטרים דין אונאה, והרי מה שאין דין אונאה חל אינו זכות להם אלא כיון שדעת המתאנה למחול. והנה מביאור הקצוה"ח את דברי הסמ"ע היה נראה לומר שישנם שני אפשרויות כיצד שלא יהיה דין אונאה במקח, והיינו מקרה שמוחל המתאנה על סכום האונאה בין לפני המקח ברצונו ובין אחר המקח שמוחל על מה שנתנה לו תורה זכות שיחזיר לו המאנה את האונאה, וישנה אפשרות אחרת לגרום שלא יהיה דין אונאה, במקרה ששני הצדדים מסכימים שאין מקח זה נעשה בגדרי מקח רגילים, ומקרה זה אין צריך למחילת המתאנה אלא כיון ששניהם החליטו שזה גדר המקח הרי שלא עליו אמרה תורה שחל דין אונאה, ולפי"ז נראה לומר שסבר הסמ"ע שדין בעה"ב הוא לא מחמת מחילת המתאנה, אלא כיון שנעשה המקח עם צד אחד שמשמעות מחיר השוק אינו נוגע לחשיבות החפץ שהוא מוכר, הרי שכוונתו לעשות את המקח שלא בצורתו הרגילה, ואם הענין ברור לשני הצדדים אין חל דין אונאה, ואע"פ שאמר המתאנה שאינו מוחל אין מועיל, כיון שהיה ברור לו שאין המקח ככל מקח הרי שלא חלים כלל דיני אונאה מלכתחילה, אך אם לא ידע שהמוכר בעה"ב הרי שחשב שהמקח כפוף לדיני אונאה, וחלים עליו דיני אונאה וכו'.

Configuration: ornaments | DOM page index: 655

Selected issue kinds: container-gap

kind=container-gap | severity=medium | gapPx=560.75 | from=last-visible-body-text-bottom | to=footnote-area-top

ראיית הריטב"א מתחולת הדין משעת הידיעה והחזקת המקח במחילה

ועוד יש לבאר, את הגדרת הדין הממוני של המקח, קודם תביעת האונאה. וכמו שהזכרנו כבר, מוכח בריטב"א, שהגדרה של המקח כחייב להיות עומד במחירי השוק, נמצאת רק משעה שנודע למתאנה על האונאה, (ויותר מזה, כתב שם הריטב"א, שהמשך החזקה במקח כבעלים, מבלי להודיע למתאנה על האונאה במקח, נחשבת כאילו הסכים למקח, למרות שעשיית מקח מלכתחילה, בידיעה שיש בו אונאה, לא מגדירה אותה כמחילה, וכמש"נ בגמ' (נח.). והיינו שאין המחילה חלה אלא אם היתה זכות לתבוע וכו'.) והיינו, אפילו ביותר משתות, וכמש"נ לעיל.

ידיעת האונאה בעצירת כח התביעה לעומת קיום הקניין קודם לכן

והיות הדין למפרע הוא רק למפרע כשנודע לו על האונאה. ונראה לבאר בזה שהחלק שיודע את האונאה, אינו אלא הגדרה של היכולת לתבוע[א]. והיינו, מכיון שהיה יכול לתבוע את האונאה, הרי מוגדר המקח בתנאי שיסכים.[ב]

הערות

א. והנה מצאנו ברבינו גרשום (ב"ב צה. ד"ה בשוה) שכתב על דברי הגמ', שמבארת מדוע אין חייב להחזיר פחות משתות, ששוה קאמר ליה לזבוני ליה המקח, ומיהו, להיכא דנתאנה פחות משתות נקנה מקח. משום דלא ידיע ליה אי נתאנה, אי לא נתאנה, והוי מחילה. והיכא דנתאנה שתות, דידיע ללוקח, לא הוי מחילה. וכו'. ע"כ. ועכ"פ מבואר מדבריו, שהסיבה לומר שפחות משתות לא חייב להחזיר, ונקנה המקח, הוא משום שלא ידוע לא שנתאנה. וצ"ע.

ב. ומעתה נאמר, שמה שנתחדש, שיש זכות למתאנה שתות, לתבוע אונאתו אף במקרה שנתייקר המקח, וכבר לא עומד על אונאה, היינו, שנתייקר עד שעה שנודע לו, ואחר זה הרי אם תובע האונאה, מגדיר את מקח כאינו ראוי משעה זאת, רק שזה אינו באונאת שתות, שכן אונאת שתות, כהגדרת תוס' הוי המקח קיים, אף עם האונאה. ואולי בדעת ריב"ם בביטול מקח. ויש לדחות. וצ"ע. ועיין בלשון הטור ס' רכז (סי"ב) שכתב בדין נתייקר, שלא הספיק להראותו עד שהוקר. ובדקדוק לשונו נראה שדעתו. כמש"כ.

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.